



MERCEOLOGÍA

El término Merceología (estudio de las mercancías), surge de forma paralela al impulso del comercio internacional, mismo que se propició con la revolución industrial. En una sincronía histórica, justo cuando James Watt inventaba, en 1769, la máquina de vapor, que fue el principal parte aguas social entre el uso directo de insumos naturales y la revolución industrial que propició el uso intensivo de la máquina, Johann Beckmann, científico de la Universidad alemana de Göttingen, analizaba las posibilidades del cambio productivo en ciernes para proponer por primera vez la calificación nominativa de “tecnología” a la entonces novedosa operación que surge de la nueva combinación del hombre con la maquina.

Inicialmente Beckmann lo califica como un arte de transformación y posteriormente, en 1790, propone la disciplina de la tecnología. Este autor alemán fue el primer científico en la historia moderna en usar el término tecnología, específicamente en el año 1772 (Bramaglia, 2000) y ha sido reconocido como un Agrónomo y Tecnólogo alemán (1739-1811) precursor de los estudios teóricos sobre la técnica (Martínez, 2008).

En 1793, después de una demostración cualitativa y cuantitativa de la creciente comercialización de productos resultante de la aplicación de la tecnología a los insumos naturales, J. Beckmann propone la denominación disciplinaria “Warekunde”

Ware = objeto, producto mercancía;

Kunde = estudio, discurso.

Este vocablo original es retomado en Italia posteriormente y es traducido como Merceología.

En 1852, distintas universidades del mundo reconocen a Beckmann como el padre de dos disciplinas o áreas de conocimiento fuertemente correlacionadas: la Tecnología de los ciclos productivos y la Merceología. De esta manera es que históricamente se establece la materia de Merceología como una asignatura fundamental en los estudios de economía, de contabilidad y de los negocios.

EVOLUCIÓN DE LA NOMENCLATURA.

En sus inicios, las enumeraciones de clasificación de mercancías fueron listas elaboradas empíricamente, citando artículos o grupos de mercancías en forma desordenada o sólo bajo un orden alfabético. Estas listas evolucionaron hasta las más modernas relaciones, denominadas técnicas, al introducirse un cúmulo de criterios o preceptos que permitieron agrupar artículos elaborados y no elaborados en forma coherente, buscando responder a las exigencias fiscales de los Estados y comunidades aduaneras.

Los primeros sistemas de clasificación de mercancías fueron de naturaleza muy simple, consistían en listas alfabéticas de mercancías, empíricamente organizadas, con la sola indicación de los gravámenes referentes a las mercancías enumeradas, o la mención de que





MERCEOLOGIA

estaban eximidas de tales gravámenes. Sin embargo, al ir apareciendo nuevos productos en el mercado mundial, bajo diversas denominaciones y diferentes características, las listas se volvieron inoperantes.

Las referencias más antiguas se encuentran cinco milenios antes de Cristo, en los pueblos del Sumer, India. Estos pueblos fueron los primeros que impusieron impuestos aduaneros a la entrada y a la salida de mercancía en su territorio. Al llegar Alejandro Magno a sus fronteras, el conquistador conoció este impuesto, y esa circunstancia dio lugar a que poco después fuera establecido en Grecia bajo el tipo único de dos por ciento sobre el valor de las mercancías.

Sin embargo, fue en Roma donde se estableció un verdadero impuesto sobre el comercio exterior con la finalidad de obtener fondos para el “Erarium”. Este sistema impositivo comenzó en el puerto de Ostia bajo la denominación de “portorium”, extendiéndose posteriormente su aplicación a medida que se ampliaba el territorio romano, llegándose incluso, en tiempos de asentamiento del Imperio, a una regulación y división por zonas: Sicilia, Hispania, Galicia, Bretaña, Iliria, Asia Menor, Bitinia, Ponto, Poflagonia, Siria, Egipto, África y Germania.

En los últimos tiempos del Imperio Romano, el impuesto fue percibido directamente por los propios funcionarios. Es de señalarse que un conocido “Técnico de Aduanas” de la época romana fue **San Mateo**. Con el tiempo, al desaparecer el Imperio Romano, los diferentes Estados que surgen conservan en cierta forma el impuesto como fuente de recursos de los señores feudales.

Esto se extiende a España donde los diversos reinos utilizan los impuestos de aduanas, aunque bajo la denominación de derechos de “puertos secos” y de “puertos mojados”, según se percibiera el tributo en puntos fronterizos terrestres o marítimos. Sin embargo, como en muchos otros aspectos de la civilización medieval, fueron los árabes quienes poseían un mejor y más perfecto sistema aduanero. Esto se deriva de las revelaciones contenidas en el Corán.

En la España musulmana, el impuesto de aduanas se organiza bajo la denominación de “almojarifazgo”, siendo los “almojarifes” los funcionarios encargados de su recaudo, es decir, los “inspectores”, que es el significado de dicha palabra de origen árabe. Los vocablos de iniciación árabe que trascienden en el tiempo son “Arancel” y “Tarifa”.

Durante la Edad Media se vuelve a los impuestos personales, no existiendo en sus principios la Hacienda Pública, ni verdaderos impuestos. Los señores feudales imponían a sus vasallos impuestos territoriales y cobraban ciertos derechos por la circulación de las personas y de las cosas: peaje, portaje, barcaje y sobre los traslados de propiedad y las sucesiones. El rey vivía de su patrimonio y del derecho que le asistía para que todos contribuyeran a sus necesidades, pero no existían principios, bases, ni sistemas tributarios. En Italia en los siglos XII y XIII los impuestos gravan al capital, la fortuna o la operación aduanera. Este último tipo comienza a extenderse junto con el desarrollo del comercio, principalmente marítimo, a partir de esa época.

En un principio, el intercambio comercial de los musulmanes españoles se realizó a través del puerto de Tarifa, llamado así en recuerdo del árabe Tarif Ben Malek, que se instaló en el sur de España y fundó esta población. El término “Arancel” derivó de la expresión árabe





MERCEOLOGIA

“Alamcel”, proveniente de “Alam Clacer” o registro de precios. Cuando Fernando III, el Santo, después de vencer a los musulmanes españoles, se apoderó de Sevilla, aceptó el arancel del almojarifazgo que contenía tipos impositivos entre el 3 y el 15 por ciento sobre el valor de las mercancías, decretando su aplicación en el Reino de Castilla, lo que se consideró como el primer Arancel de Aduanas español.

Por otro lado, el impuesto de aduanas también se desarrolla en Inglaterra, donde según McCulloch (Economista Inglés del siglo XIX, discípulo de Ricardo) estaba establecido desde antes que en las Repúblicas Italianas. Sin embargo, mientras en éstas, en especial Venecia, establecieron el impuesto de aduana sobre bases restrictivas para proteger su industria y su comercio, Inglaterra lo establece sobre bases de carácter puramente financiero. Esta política se modifica en el siglo XVII.

Puede decirse que a lo largo de la historia ha existido un gran interés de los Estados en la búsqueda de un lenguaje común para la clasificación de las mercancías objeto de comercio internacional, y que con el desarrollo de las sociedades industrializadas cobra gran importancia saber el nivel de tal comercio aun cuando no se aplicaran impuestos o peajes. Por tal razón, una nomenclatura internacional brindaría una clasificación racional de las mercancías para todos los países, unificando la terminología al establecerse un idioma común, cuestión que evidentemente vendría a facilitar los estudios de tipo económico, estadístico y las tareas en la realización de acuerdos comerciales.

Los primeros “sistemas de clasificación de mercancías” fueron de naturaleza muy simple, consistiendo, en muchos casos, sólo en una lista alfabética de mercancías a las cuales se aplicaban ciertos impuestos o peajes, o bien eran eximidas del gravamen. Sin embargo, a medida que se incrementó el número de impuestos, gravámenes o derechos en las distintas listas alfabéticas, se hicieron manifiestas las ventajas que traería un sistema de clasificación de mercancías basado en criterios distintos al tratamiento de diferenciar mercancías gravadas o exentas.

Es así como nacen los aranceles de aduanas basados en criterios sistemáticos tales como la naturaleza de las mercancías, la materia constitutiva, su origen, su grado de elaboración, su función, aplicación, empleo, etc. Al mismo tiempo, al aumentar el nivel y la importancia de los intercambios comerciales internacionales se hicieron notar las dificultades derivadas de las discrepancias entre los aranceles de aduanas de los distintos países. Se observaron estas diferencias, por ejemplo, en el orden y la disposición interna de las partidas, en las designaciones y definiciones de las mercancías o incluso en los principios fundamentales de clasificación en los que se basaban los aranceles. Por tanto, era evidente que se exigía una nomenclatura aduanera uniforme capaz de asegurar una clasificación sistemática de todas las mercancías susceptibles de intercambio comercial.

La clasificación internacional uniforme de las mercancías sobre bases seguras y ciertas en los aranceles de todos los países que adoptaren esa nomenclatura conduce a la adopción de un lenguaje aduanero común, internacionalmente aceptado, basado en una terminología aduanera fácilmente entendida tanto por expertos como por personas que solo supieran leer y escribir, de ello se deriva una consecuente simplificación de los procedimientos administrativos





MERCEOLOGIA

aduaneros para los productores, importadores, exportadores, transportistas, almacenistas y el resto de los actores del comercio exterior.

Es así como los esfuerzos emprendidos con el propósito de establecer una nomenclatura común mundial, diseñada para facilitar el comercio internacional, permitió la introducción de nomenclaturas que se han utilizado por mucho tiempo para propósitos estadísticos y arancelarios.

MERCEOLOGÍA

Es la ciencia que se ocupa del estudio de las mercancías, esto es, de los objetos fabricados por la técnica y destinados a satisfacer las necesidades humanas. Se trata de una disciplina bastante amplia cuyos confines se han ido en las últimas décadas ampliando en función de las constantes innovaciones tecnológicas que se iniciaron en la mitad del siglo XX.

La Merceología nació en los países de habla germana a fines del año 1700 como una respuesta a la necesidad de dar un carácter unitario y sistemático al conocimiento de las mercancías y darlas a conocer tanto a los operadores como a los comerciantes en grado tal de que pudiesen reconocerla a través de las características físicas, químicas, botánicas o bien mineralógicas de acuerdo con el tipo de mercancías de que se tratase y por consiguiente identificar aquellas clonadas, falsificadas y fraudulentas.

La primera cátedra de Merceología fue introducida por primera vez en las escuelas secundarias para posteriormente implantarse como cátedra universitaria en las Universidades comerciales, creadas para la formación a nivel universitario de las denominadas operaciones comerciales.

Es así como podemos apreciar cátedras de Merceología en Anversa en el 1852, en París en 1861, en Venecia en 1868, en Génova en 1884, en Bari y en Viena en 1886 y por último en Graz en el año 1896, que pueden mostrar cómo fueron los primeros en implantar el estudio de la Merceología gracias a los antiguos laboratorios y museos merceológicos que permanecen silentes frente a las miradas de los innumerables visitantes que concurren a esas casas de estudios superiores de Europa.

El término original proveniente del alemán “Warekunde”, fue traducido posteriormente al italiano como “Merciologia” o “Merceologia”, con el cual hoy es conocido, dado que en español no existe la palabra Merciologia como para darle un significado, así como tampoco lo hay en términos de equivalencia ni en francés ni en Inglés, ya que los términos utilizados en inglés como Commodity Science o el francés Merchandises no tienen significado en relación al otorgado por los alemanes e italianos.

Durante casi todo el siglo XIX en aquellos países en donde era practicada y enseñada, la Merceología, privilegiaba solo la descripción y origen, centrándose en estudios de Botánica, Zoología y Mineralogía relacionada con las mercancías. Los museos merceológicos eran





MERCEOLOGIA

verdaderas colecciones de productos comerciales que habían obtenido premiaciones en diferentes campeonatos y se caracterizaban por ser preferentemente productos de origen natural, asimismo los laboratorios se ocupaban de las características de las mercancías a objeto de develar los fraudes mediante la aplicación metodológica e investigativa valiéndose de la Química y de la Física.

En Italia por ejemplo, el laboratorio central y aquellos que se encontraban en las distintas administraciones de aduana eran importantes centros de búsquedas y análisis merceológicos y muchos de sus funcionarios empezando por el primer director Vittorio Villavecchia (1859 - 1937) del laboratorio central de Roma, pasaron posteriormente a enseñar la asignatura de Merceología en la Universidad.

Al mismo tiempo que la Escuela Superior de Comercio, en los inicios del siglo XX se transformaba en la Facultad de Ciencias Económicas, la Merceología fue ocupando un espacio cada vez más restringido hasta que la disciplina fue considerada marginal dentro de la nueva línea que adquirirían los estudios superiores. Tanto es así que la duración de la enseñanza fue disminuida de tres a dos y luego a un solo año de estudio de Merceología, sin darse cuenta que esta Asignatura estaba destinada a asumir una creciente importancia con el transcurrir del tiempo.

NUEVOS ÁMBITOS DE LA MERCEOLOGÍA.

Las muestras de la revolución Merceológica del siglo XX ya se veían venir en los primeros años del 1900 con la invención de los procesos de fabricación en forma artificial de diferentes productos, con la síntesis del amoníaco y la producción de sus derivados partiendo del hidrógeno del agua y del oxígeno del aire, con la invención de las primeras fibras textiles artificiales (celulosa modificada) y después sintéticas, así como también los primeros tipos de gomas sintéticas, con los nuevos metales, con los nuevos carburantes derivados del petróleo, etc.

El verdadero desarrollo de los estudios merceológicos comenzaron sin lugar a dudas después de la Segunda Guerra Mundial, todas las mercancías obtenidas de productos naturales, se fueron obteniendo a partir de esos mismo productos naturales, para llegar a la obtención en forma creciente de mercancías artificiales o sintéticas, lo que constituyó una gran novedad, ya que las mercancías sufrieron una profunda modificación tanto física como química de los recursos ofrecidos por la naturaleza.

A estas alturas la Merceología no podía solo contentarse con la simple descripción de los productos naturales y de aquellas derivadas de las mismas, ahora, se debía enfrentar al estudio de la fabricación propiamente, de sus características y de las propiedades de los nuevos materiales como también de su valor comercial. La búsqueda del “valor” de las nuevas mercancías presuponía el examen y conocimiento del ciclo completo de transformación de la materia prima en productos intermedios como también de numerosas manufacturas comerciales.





MERCEOLOGIA

De la refinación del petróleo se obtuvo por ejemplo la “nafta virgen” que posteriormente permitió obtener otras sustancias en forma industrial, como el refinamiento del aceite con lo que se obtenía la materia prima para materias plásticas, el caucho sintético, solventes o bien productos utilizados para la elaboración de detergentes, etc.

No obstante el petróleo ser una mercancía natural, también muchas de las materias intermedias obtenidas a partir de él son consideradas “mercancías”. Como ya se expresó, las materias plásticas, los solventes, detergentes sintéticos, etc., cada una de ella, como mercancías que son, requieren de nuevas técnicas para su análisis e investigación.

Mercancías Simples y Mercancías Complejas.

Con el aumento del número de mercancías se incrementó también la complejidad de los productos objetos de estudio. Una manufactura de goma natural era a fines del siglo XIX, una mercancía relativamente “simple”, una cubierta de goma, era al mismo tiempo una mercancía “compleja” que se encontraba constituida de diversos tipos de gomas naturales y sintéticas, así como también de aditivos, de materiales de refuerzo, etc.

Siempre ha sido difícil mostrar a los estudiantes o al público en general un cuadro comprensivo de la ciencia merceológica y de lo que se realiza en un laboratorio merceológico. Generalmente la enseñanza se limita a tratar la transformación de alguna materia prima, principalmente de las mercancías denominadas intermedias, excluyendo la gran parte de las denominadas “mercancías complejas” que son las que más interesan si lugar a dudas al operador económico y al consumidor final.

La mayor parte de los cursos universitarios de merceología, se dedican principalmente a tratar acerca de la siderurgia, de los procesos que parten de los minerales y llegan a alguna manufactura de acero como parte de una primera transformación, dejando de lado el estudio de las láminas, de las bandas estañadas, de la carrocería de los automóviles, que no obstante ser todas mercancías complejas, se dejan de lado pese a ser partes importantes que también son objeto de estudio.

El Ciclo Productivo.

Una respuesta a esta complicación y modificación de la Merceología fue dada en el año 1940, cuando el profesor Walter Ciusa (1906-1990) de la Universidad de Bologna, sugirió que el estudio de la Merceología se encausara hacia el análisis de los varios ciclos productivos en los cuales las materias primas se van transformando en materias intermedias y en mercancías finales, de los rendimientos al ser transformadas, de los destinos de los distintos productos.

A modo de ejemplo, el estudio tradicional de la mercancía “cereal” consistía prácticamente en examinar los varios tipos de frutos, el proceso de molienda, la calidad de las harinas y de la





MERCEOLOGIA

mercancía final que se obtenía: pan y pastas alimenticias.

En la actualidad, de los cereales se obtienen también varios tipos de almidos y derivados, materias primas para muchos productos que van desde las colas hasta el alcohol etílico empleado como carburante y mezcla con la bencina. A partir de los almidos se obtienen concentrados proteicos utilizados en la alimentación y como materia prima para sustancias plásticas.

El esfuerzo de la Merceología por el estudio de los procesos productivos no ha desarrollado una evolución positiva, esto fue visto ya en el Congreso nacional de Merceología que tuvo lugar en Bari en el año 1962 y que constituyó el primero de una serie de congresos tanto nacionales como internacionales.

A partir del año 1964 se comenzaron a instituir cátedras autónomas en la universidades, tales como: “Tecnologías de los ciclos productivos” y de “Procesos productivos”. El estudio de los procesos de producción y del uso de las mercancías ha permitido afrontar algunos problemas interesantes. Por ejemplo para cada proceso productivo se analiza también el “balance” o la contabilidad por unidad física de masa y de energía. Varios procesos productivos se confrontan sobre la base de la cantidad de materia y de energía y que consiste en obtener una igualdad entre diferentes mercancías, por ejemplo, adhesivos, detergentes) realizando iguales funciones.

De este modo es posible desarrollar una escala de “valores” independiente del costo o del precio considerado por la economía tradicional.

Por ejemplo, una mercancía que realiza la misma función con menor consumo de energía o con un menor consumo de petróleo o de otra materia prima.

Consideraciones similares han sido propuestas para relacionar el precio monetario de los alimentos con aquellos “contenidos” de valor energético o proteico, con lo cual es posible establecer que alimentos producen energía y proteínas al mínimo precio monetario.

La importancia de los nuevos ámbitos de la merceología es cada vez mayor en función de la creciente atención por los problemas ambientales.

La contaminación del aire, del agua o del suelo, como consecuencia de las emisiones, de la tala de los productos naturales, de los subproductos o de la escoria dejada por las fábricas o el uso mismo de las mercancías que causan un efecto negativo sobre el medio ambiente y dada la necesidad de enfrentar tales efectos aplicando medidas de depuración, reciclaje, etc., se hace necesario entonces disponer de una información detallada acerca de la cantidad de materia y de energía que en forma conjunta atraviesan los ciclos productivos.

La Merceología en cuanto a ciencia de los objetos destinados al comercio, se ocupa principalmente de la cantidad de materia y energía que lleva la mercancía por unidad de peso, pero es también fácil extender el análisis comprendiendo también la cantidad y la composición ya sea de la materia que se adquiere de la naturaleza sin pagar precio alguno desde el punto de





MERCEOLOGIA

vista monetario, ya sea de los subproductos que no son intercambiado por dinero a nadie o que vienen inmersos directamente a expensas del medio ambiente.

Se puede decir también que la Merceología puede ocuparse de los intercambios de mercancías o bienes físicos no asociados al intercambio de dinero y puede preparar una contabilidad física, natural, de tales intercambios y por lo tanto de la circulación total de la materia y de la energía de la naturaleza a los procesos de producción y de consumo, para retornar posteriormente a la naturaleza en forma de mercancía usada, residuos, escorias, esto es, naturaleza → mercancía → naturaleza.

La Merceología al servicio de los consumidores.-

La Merceología cumple un rol importante también en la información y la educación de los consumidores. Ya sea en la casa o en la vida cotidiana entran innumerables mercancías. Con el desarrollo del mundo y en consecuencia de las mercancías, se hace cada vez más difícil para el comerciante conocer que cosa está vendiendo, y con mayor razón para el consumidor no especializado a quien se le hace cada vez más difícil el comprender y “leer” las etiquetas de los objetos que encuentra en los negocios. En cierto sentido se puede decir que las mercancías “hablan” con el mensaje que viene impreso en la etiqueta, pero el consumidor no le da gran importancia al mensaje que recibe.

De lo anterior se desprende la importancia que reviste la información y la educación merceológica a los consumidores que se encuentran en todas partes del mundo. La Merceología desde cuando era enseñada y estudiada sobretodo en la escuela secundaria y en las facultades de economía y comercio de las universidades, se encontraba estrictamente ligada a formar la base para otras disciplinas como la geografía económica, las técnicas comerciales e industriales y comercio exterior, la química analítica aplicada, la química industrial y también en ciertos campos de las ciencias ingenieriles, hoy la merceología se encuentra desplazada de las escuelas secundarias, sin embargo la ciencia merceológica todavía tiene muchas cosas que entregar y enseñar.

¿ES LA MERCEOLOGÍA UNA TÉCNICA O UNA CIENCIA?

Como ya se dijo en la introducción, la Merceología “entra a la Universidad en el año 1793, sin embargo dos siglos antes apareció en Göttingen, Alemania el primer libro en el cual figuraba la palabra “merceología” (Warekunde), su autor era un interesante personaje, Johann Beckmann, estudioso de la economía y de la agricultura y autor también de un célebre libro “La Historia de los inventos”. Era la misma persona que había inventado algunos años atrás la palabra tecnología dedicándole también un libro al respecto. Esto sucedía en pleno iluminismo, cuando los científicos y los profesores universitarios tenían curiosidad por la naturaleza y por las diferentes características de los objetos del mundo que los rodeaba y que se acrecentaba más con el aporte de las nuevas materias que provenían de América, tratando de responderse al respecto que aplicaciones prácticas podrían tener, desde el punto de vista comercial, industrial y económico y que aporte harían al conocimiento científico.

La palabra Warekunde, en el sentido de estudio de las mercancías, ya era usada en la lengua





MERCEOLOGIA

germana a comienzos del siglo XVIII, incluso existían ya algunos manuales escritos por los propios comerciantes, pero es con el libro de Beckmann cuando la Merceología (Warekunde) ingresa en forma oficial al mundo científico y el de la enseñanza.

Durante centenares de años los seres humanos han intercambiado objetos y mercancías, también han salido en expediciones a tierras lejanas en busca de materias primas y objetos de intercambio mercantiles. Conjuntamente con esto comenzaron a transformar la naturaleza y le dan una forma de “valor” a los objetos de intercambio y en estos sucesos han participado tanto científicos como fabricantes, empresarios, comerciantes y el estado a través de las aduanas que controlaban el paso de las mercancías. En relación a que si la Merceología, es decir el estudio de las mercancías debe considerarse como una Ciencia o simplemente una técnica, al respecto no existen acuerdos ni criterios uniformes. Algunos la consideran como una ciencia, pero otros, sus detractores la incorporan simplemente al campo de la técnica. La aseveración de establecer que la Merceología es una ciencia, plantea muchas dudas. Sin embargo, el considerar nuevos criterios emanados por distinguidos profesionales del campo merceológico internacional, se podría establecer en la mayoría de los casos un planteamiento científico al respecto, basándose principalmente en hechos tales como la ley de la tricotomía aduanera y merceológica.

Desde el punto meramente científico conocemos la “Ciencia” (del latín scientia; de sciens: saber) el:

Conocimiento exacto y razonado de ciertas cosas;
Conjunto de conocimientos acerca de un dominio determinado de objetos o fenómenos que sean susceptibles de demostración;
Conjunto organizado de conocimientos relativos a ciertas categorías de hechos o fenómenos;
Conjunto de conocimientos humanos sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento adquirido por el descubrimiento de leyes objetivas de los fenómenos y su explicación;
Tipo de conocimiento sistemático y articulado que aspira a formular mediante lenguaje apropiado y riguroso las leyes que rigen los fenómenos relativos a un determinado sector de la realidad.

Desde el punto de vista filosófico, se establecen algunos tipos de ciencias:

Ciencias formales.- que son aquellas que estudian las relaciones teóricas entre los conceptos abstractos;

Ciencias factuales.- que estudian los fenómenos de la naturaleza en su expresión teórica (Ciencias puras) o práctica (Ciencias aplicadas)

Ciencias experimentales.- las que pueden ser experiencias controlables en el laboratorio:

Ciencias humanas o sociales.- las que estudian el comportamiento del hombre como ciudadano y en sociedad;

Ciencias naturales.- las que se refieren al estudio de los fenómenos de la naturaleza.

No se debe perder de vista que la Ciencia se distingue ante todo del simple conocimiento, en que trata de poner orden en las cosas por medio de una clasificación. Se propone explicar los





MERCEOLOGIA

hechos por el descubrimiento de las leyes que lo rigen. Al descubrir las leyes de la naturaleza, la ciencia cumple una doble función: Teórica, explica las cosas y despeja o abandona el espíritu de lo imprevisto y de lo ininteligible; Práctica, permite prever los fenómenos por el conocimiento de las leyes y nos permite satisfacer también, las necesidades actuales y futuras. Cada ciencia supone el establecimiento de una teoría consistente en una serie de proporciones rigurosamente relacionadas entre sí y derivadas de unos principios generales. Por otra parte, las inferencias técnicas se encuentran sometidas al control metódico de una serie de técnicas de validación propia de cada ciencia. “La merceología es entonces la técnica o ciencia (?) que estudia las mercancías objeto de comercio internacional”.

Para identificar y codificar dichas mercancías establece una Nomenclatura basada en la enumeración descriptiva y sistemática, ordenada y metódica de las mercancías, según reglas que incorporan criterios técnicos y científicos, jurídicos y merceológicos o del comercio internacional, con la finalidad de fundamentar un sistema completo, exacto y preciso de clasificación.

La “Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías” más conocido como S.A. (Sistema Armonizado) se elaboró técnicamente a partir de las principales Nomenclaturas y documentos conexos del mundo comercial que existían en el año 1976, culminándose con una Nomenclatura armonizada del tipo técnico científica del comercio internacional, propia para responder en forma satisfactoria con los principios o parámetros que se aplicaban en los años 80 del siglo pasado y que al fin hizo realidad el sueño de los merceólogos de principios del siglo XX, esto es, la de formular y poner en vigencia una nomenclatura universal con bases técnico científicas y merceológicas armonizadas.

Las enmiendas

Fecha	Enmienda
30 de junio de 1984	primera publicación
01 de junio de 1988	5019 códigos / 1241 partidas
05 de julio de 1989	modificaciones editoriales
01 de enero de 1992	5018 códigos / 1241 partidas
6 de julio de 1993	393 modificaciones
01 de enero de 1996	5113 códigos / 1241 partidas
25 de junio de 1999	374 modificaciones
01 de abril del 2002	5224 códigos / 1244 partidas
26 de junio del 2004	542 modificaciones
01 de julio del 2007	5021 códigos / 1221 partidas

Confirman la incorporación de nuevos postulados que pueden explicarse merceológicamente porque se aplica un criterio selectivo científico propio.





MERCEOLOGIA

El concepto de “Nomenclatura” se basa en la implantación de tres postulados bien definidos, mercancías designadas por:

Composición (Secciones I a XV)
Función (Secciones XVI a XIX); y
Especiales (Secciones XX y XXI)

1.- La Composición.- implica la identificación de la materia merceológica incluso mezclada, mediante procedimientos fisicoquímicos, biológicos o merceológicos comerciales, con la finalidad de designarlas adecuadamente, siempre que se apliquen en su orden las siguientes tres normativas globales del Comercio Internacional:

a.- Naturaleza u origen merceológico (Secciones I, II y V), caracterizado por comprender todas las mercancías provenientes de los reinos naturales: animal, vegetal y mineral, incluidos los preceptos de las grasas y aceites de origen animal y vegetal junto con sus derivados comerciales y la industria alimenticia (Secciones III y IV). Para algunos merceólogos, este criterio de inclusión responde al fundamento planteado a principios del siglo XX: la de especificar todas aquellas mercancías aptas para mantener vivo al hombre: materia alimentaria. La aplicación de este concepto en la Nomenclatura implica un ordenamiento metódico y sistemático de acuerdo con parámetros merceológicos o del comercio internacional, lo que permite aplicar un razonamiento tipo cartesiano, con el fin de ubicar cada mercancía en un espacio merceológico definido y único.

Las reglas de designación se basan en el reconocimiento de la materia merceológica según sus características y presentaciones comerciales. Su acción se complementa con Notas de Sección o Capítulo denominadas comúnmente “Notas Legales” las que establecen ocho características, resumidas en tres grupos o categorías, pero que se aplican siempre en concordancia con el concepto de la materia merceológica

b.- Naturaleza química o materias primarias obtenidas de los reinos naturales (Secciones VI y VII), denominadas por algunos merceólogos como unidades químicas fundamentales:

1. Químicamente definidos(inorgánicos y orgánicos, incluso químicamente puros, de pureza natural y mezclas específicas comerciales);
2. Químicamente indefinidos y productos de la industria química, incluidos los residuos; y
3. Materias químicas poliméricas

El criterio merceológico comercial es el más importante, dado que los conceptos a nivel de Capítulo y las partidas que lo componen, deben responder siempre a estas características. Así, el concepto de áreas industriales serán más limitativas a partir del Capítulo 30 y menor en





MERCEOLOGIA

el Capítulo 38, debido a que la designación de las mercancías en la Sección VI, nos está sujeta, en la mayoría de los casos, a la Regla General de Interpretación (RGI) 2ª), pero si con la aplicación de la RGI 2b) y la RGI 3.

Un producto químico definido, sin mezclar, del Capítulo 28 o 29 que por razones de presentación al por menor, por ejemplo, pueda incluirse en los Capítulos 30 o 37, debe cumplir como mínimo, con los preceptos establecidos de forma previa, dado que para designarse como producto farmacéutico o fotográfico estará controlado por normas de calidad más severas y rigurosas, con el fin de cumplir con las expectativas de terapéutico o profiláctico en el Capítulo 30 o de acción sobre la formación de imágenes en el Capítulo 37.

La RGI 5 establece que para los efectos de la materia merceológica no deben tomarse en cuenta los continentes o envases, ni los embalajes. Por ello, el criterio comercial de presentación es muy importante.

c.- Mercancías naturales transformadas u obtenidas por transformación de las materias que provienen principalmente de los reinos animal, vegetal o mineral, ya sea por la madre naturaleza o por el hombre (Secciones VIII a XV). Incluye el concepto complementario de mercancías propias para la protección del ser humano: vestimenta, sus accesorios y complementos merceológicos.

Este tercer criterio o de la transformación de las materias de origen animal, vegetal o mineral, no sólo representa un concepto merceológico complementario por procesos naturales o de manufactura, sino que establece diferencias fundamentales, con claridad y rigor científico, entre la simple materia de origen y el concepto de manufactura de las mercancías. Por esta razón, a partir del Capítulo 39 (materias plásticas o polímeros no elastoméricos) se establece un concepto a nivel de Capítulo que responde al estudio de la materia merceológica transformada, sus formas primarias, semielaborados y manufacturas. Es de notar que los Capítulos 39 y 40 pertenecen a la Sección VII y no a la VI, debido a que corresponden a materia merceológica química polimérica, distinta de la considerada en la precedente Sección VI. Estamos en presencia de normas con rigor científico y que se expresan mediante un apropiado lenguaje merceológico.

2.- La Función.- Mediante el criterio "Función" o de la materia asociada, se incluye las mercancías propias para las áreas:

De la maquinaria mecánica, eléctrica, magnética y electrónica (Sección XVI) y del transporte terrestre, marítimo o aéreo (Sección XVII);

Aparatos e instrumentos técnico científicos: de la óptica; medida, comprobación, análisis y verificación; instrumentos quirúrgicos, odontológicos y veterinarios; relojería o medida del tiempo e instrumentos musicales (Sección XVIII), y





MERCEOLOGIA

Las armas y municiones (Sección XIX)

El léxico merceológico constituye un lenguaje exacto y preciso. Constituye un conjunto organizado de conocimientos relativos al comercio internacional. La Materia de origen o materia prima es propia de las Secciones I,II y V. La materia química definida corresponde a la Sección VI, las materias obtenidas por transformación se incluyen en las Secciones III, IV, VII a XV dependiendo de su comercialización y composición intrínseca. Todas ellas representan materia por composición que puede designarse como simple o mezclada.

La materia por función, se denomina merceológicamente como materia asociada, es decir, materia que se designa no por su composición, sino por su función o área comercial asociada que se destina para un uso o utilidad definido. Usualmente, corresponde a los denominados aparatos, dispositivos, artefactos y materiales diversos que se designan con la terminología de máquinas (Nota XVI -5).

3.- Especiales.-El concepto de “mercancías especiales” (Secciones XX y XXI) se refiere, por ejemplo, a un conjunto de mercancías que se pueden agrupar en los designados como: Muebles y similares; aparatos de alumbrado y mercancías prefabricadas. Materias para tallar y moldear; manufacturas de cepillería, motas para tocador y cedazos. Juguetes, juegos y artículos para recreo o para deportes; Manufacturas diversas, no comprendidas anteriormente, por ejemplo, material para escribir o dibujar, para escritorios, para fumadores, mercerías y termos; Maniqués, zoológicos y teatros ambulantes; tiovivos y similares de feria o de exposición, propios de la Sección XX.

Este concepto de mercancías especiales culmina con la incorporación del denominado concepto merceológico del “patrimonio nacional”; objetos de arte, de colección o de antigüedades de más de 100 años (Sección XXI).

En resumen en toda la Nomenclatura, las Secciones y los Capítulos aunque sus textos sean indicativos, establecen un ordenamiento progresivo y armónico en la designación y codificación de las mercancías (Clasificación) que se inicia en sus partidas, con criterios simples de materias primas y productos en bruto, de residuos y desperdicios, de productos semielaborados y manufacturas.

El texto de las partidas es fundamental en la clasificación de acuerdo con la RGI 1 e incluye los criterios merceológicos específicos en que se basa su texto, su estructura estadística y su normalización legal. Establece, entre otros aspectos, los criterios de composición y función, el origen, el proceso de transformación y la presentación comercial.

Todos estos criterios merceológicos de base citados precedentemente se expresan mediante: Materia Merceológica (Incluye productos y casos especiales) identificados por: Composición Función,

o





MERCEOLOGIA

Carácter esencial comercial;

2. Notas Legales reconocidas por su:

1. Aplicación
· Nomenclatura
· Secciones, o
· Capítulos

2. Función;

· Positivas (ampliatorias e incluyentes),
· Negativas (Excluyentes o restrictivas), y
· Neutras (aclaratorias, clasificatorias, definitorias o ilustrativas)

3. Carácter Esencial (Merceológico comercial)

3.-Reglas Generales de Interpretación (RGI)

· Existe una partida (RGI 1);
· Existen dos o más partidas (RGI 2 y 3)
· No existe partida (RGI 4):
· Especiales para el S.A. (RGI 5 y 6)

El empleo eficiente de estos preceptos merceológicos se utilizan en la Nomenclatura para:

Designar (a nivel de partida) una mercancía en función de la merceología y las normas del comercio internacional;

Codificar (para efectos estadísticos) a nivel de partida y subpartida:

Clasificar (aplicación armonizada de ambos criterios)

SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías , es una nomenclatura polivalente de seis dígitos, para bienes transportables que satisface simultáneamente, las necesidades de las autoridades aduaneras, así como los requerimientos relativo a estadísticas de importación - exportación y de los sectores de transporte y producción. Es utilizada para el tratamiento y la transmisión de datos, con una terminología y un código común para identificar las categorías de los productos, bienes y/o mercancías transportables,





MERCEOLOGIA

incluso aquellas que no fuesen objeto de intercambios internacionales. La nomenclatura presenta más de 5.000 grupos de mercancías identificadas mediante un código de seis cifras y contiene las definiciones y reglas necesarias para su uniforme aplicación. Como nomenclatura estructurada para la clasificación se utiliza, el Sistema Armonizado también constituye una estructura legal y lógica con un total de más de 1.300 partidas agrupadas en 97 Capítulos, a su vez articulados en 21 Secciones.

ANTECEDENTES DEL SA.

No obstante, el reemplazo de nomenclaturas, no ha sido un proceso sencillo y sin problemas.

En 1831, Bélgica presenta sus estadísticas de comercio exterior. Para el efecto usa tres grupos:

- Materia prima.
- Artículos Manufacturados.
- Artículos de producción

En 1854, la propia Bélgica cambia el sistema anterior para reemplazarlo por un sistema de enumeración de artículos en orden alfabético.

En 1882, se gesta el arancel de aduanas Austro-Húngaro. Este documento sigue los principios de clasificación de las mercancías según las grandes divisiones naturales establecidas por la ciencia que emplea el sistema progresivo de lo simple a lo complejo, e incluye, en las mismas categorías, artículos de igual naturaleza y uso. Establece 4 categorías:

- Mercancías en estado natural, preparados alimenticios, grasas, bebidas, materias primas.
- Mercancías de la industria química, metales preciosos, monedas, maquinaria, material de transporte, relojería, objeto de arte.
- Drogas y productos para perfumería, industria textil, papel, cuero, pieles, piedra, metales.
- Productos no comprendidos en otra parte del arancel.

En 1900 surge el Proyecto Campen. Este proyecto estructurado según criterios científicos y con total abandono de la clasificación alfabética, comprendía 5 grandes categorías:

- 1 Animales vivos
- 2 Bebidas
- 3 Productos alimenticios





MERCEOLOGIA

- 4 Materias primas o con preparación simple
- 5 Productos manufacturados.

Para 1913 se desarrolla la primera Nomenclatura común de mercancías. Este primer intento para lograr la unificación de las clasificaciones estadísticas y aduaneras, se consigue en la II conferencia internacional sobre estadística comercial de Bruselas, firmada por 29 países. La estructura de esta nomenclatura era de 5 categorías (186 artículos):

- 1 Animales vivos
- 2 Productos de alimentación y bebidas
- 3 Materias en bruto o simplemente preparadas
- 4 Productos manufacturados
- 5 Oro y plata no manufacturada y monedas de oro y plata.

En 1937, nace la Nomenclatura de Ginebra, la cual estuvo estructurada de la siguiente manera:

- 21 Secciones
- 86 Capítulos
- 991 Posiciones principales que se desdoblaban
- 4360 Subposiciones.

En esta Nomenclatura, se incluyeron además un conjunto de reglas particulares:

Disposiciones preliminares

Notas generales relativas a las Secciones

Notas generales relativas a Capítulos

Notas a las posiciones principales o a las Subposiciones.

En 1938, con la “Lista Mínima de las Mercancías para las Estadísticas de Comercio Internacional”, se desarrolla una Nomenclatura estadística internacional uniforme, integrada por:

- 17 Secciones
- 50 Capítulos
- 456 Partidas
- 399 Subpartidas
- 711 Categorías

Para el año 1948 aparece la “Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera” (NCCA), llamada hasta 1974 “Nomenclatura Arancelaria de Bruselas” (NAB).

En 1950, la “Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional” (CUCI). Nomenclatura de tipo abierta cuyas características principales son la clasificación que tiende a satisfacer las necesidades propias del análisis económico del comercio internacional, para dar a conocer las cantidades globales de clases de productos. Esta clasificación consta de:

- 10 Secciones





MERCEOLOGIA

- 52 Capítulos
- 150 Grupos
- 570 Posiciones

Para 1970, el Consejo de Cooperación Aduanera crea el Grupo de Estudios de preparación del “Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercaderías”

En 1973, el grupo de Estudios finaliza su informe y este es aprobado por el Consejo de Cooperación Aduanera en mayo de ese año. Se crea también un comité para la preparación del Sistema Armonizado.

En 1980, el Comité del Sistema Armonizado completa el trabajo preparatorio.

De acuerdo a lo anterior, es evidente que a finales de la década de los 60, todos los protagonistas del comercio internacional sintieron la necesidad de racionalizar y armonizar los datos contenidos en los documentos relativos al comercio exterior, particularmente de armonizar la designación y codificación de los Estados: cantidades, transportes, seguros, fletes y principalmente las mercancías.

Los estudios realizados demostraron que las mercancías pasaban por diversas etapas durante el proceso productivo hasta su comercialización, para lo cual se utilizaban documentos diversos, dependiendo de la etapa del ciclo de insumo a consumo, lo que generaba costos innecesarios, derivados de causas originadas en cada punto aduanero internacional o medio de transporte, llegando a contarse en algunos artículos hasta 17 designaciones de clasificación y por ende de un gran número de regulaciones y restricciones distintas.

Como solución aparece entonces, más desarrollada, la técnica automática para la transmisión de datos, misma que podría solucionar el problema, siempre y cuando se uniformara la codificación a nivel internacional en todos los ámbitos y medios para identificar las mercancías. A principios de 1970, en reunión de la Comisión Económica Europea se acordó que el Consejo de Cooperación Aduanera (CCA) era el organismo idóneo para organizar el estudio de esta etapa evolutiva, en coordinación con varias organizaciones internacionales, y se nombraron representantes encargados de lograr el primer documento para la unificación de designación y codificación de mercancías. Los estudios y los trabajos preparatorios realizados por el CCA tardaron más de una década y culminaron con la elaboración del Sistema Armonizado y el convenio para su aplicación internacional.

Esta diversidad de designaciones, ocasionó indiscutiblemente, trabas e inconvenientes para el manejo efectivo del universo de las importaciones o exportaciones, dando lugar al inicio del estudio de un sistema único de clasificación. Esta responsabilidad le fue entregada a la Dirección de la Nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, institución altamente calificada en base a su trayectoria y experiencia. Los estudios de un Grupo de Trabajo “Ad hoc” del Consejo de Cooperación Aduanera, concluyó que la elaboración de un instrumento único de identificación de mercancías no sólo era posible, sino indispensable, encargando a un Comité especial, su elaboración sobre la base de la NCCA, la CUCI (Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional) y otras nomenclaturas y sistemas involucrados.





El Comité del Sistema Armonizado se constituyó con un reducido número de miembros con voz y voto, integrado por 8 países (Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Francia, India, Japón, Reino Unido y Checoslovaquia) y 12 organizaciones internacionales (CCA, GATT, Oficina Estadística de Naciones Unidas, CEE, OTAN, IATA, Cámara Internacional de Marina Mercante, ISO, Unión Internacional de Ferrocarriles, etc). Esta participación fue consecuencia del objetivo principal del Sistema Armonizado, el de responder a las necesidades de todos los sectores que intervienen en el comercio internacional (aduanas, estadísticas, transporte), por lo que todos los sectores interesados se encontraron representados.

NOTAS EXPLICATIVAS

Las Notas Explicativas sin ser parte integrante del Convenio del Sistema Armonizado, constituyen su interpretación Oficial del que forman como complemento indispensable. Estas Notas no constituyen un comentario exhaustivo ni definitivo sobre el alcance general de las partidas y subpartidas del Sistema Armonizado, pero deben ser leídas siempre refiriéndose estrictamente a los textos legales del Sistema propiamente dicho, sin disociarse de las reglas interpretativas y de las Notas de Secciones y de Capítulos. Las Notas Explicativas del Sistema Armonizado siguen, por lo tanto, el orden sistemático de presentación del mismo y proporcionan indicaciones sobre el alcance de partida, así como los principales artículos comprendidos en cada una de ellas y de los textos excluidos, acompañada de descripciones técnicas (aspecto, propiedades, forma de obtención, utilidades, etc.). También se establecen Notas Explicativas de subpartida para precisar su contenido y alcance.

REGLAS

GENERALES

Para ser coherente, el Sistema Armonizado vincula una mercancía con la determinada partida o según el caso, subpartida. Por lo tanto incluye reglas para su utilización, que aseguran que un producto siempre se clasificará en la misma partida o subpartida.

Las reglas interpretativas establecen un procedimiento de clasificación por grado de elaboración de las mercancías en el Sistema Armonizado, a fin de que una mercancía siempre se clasifique primero; en su correspondiente partida de 4 dígitos, y luego en la subdivisión de un guión apropiado de esta misma partida y solamente después, en la subpartida correspondiente de dos guiones, sin tomar en cuenta, en ninguno de los casos, los términos de cualquier subdivisión de nivel inferior. La clasificación de las mercancías en la nomenclatura se regirá por los principios siguientes:

Reglas Generales





MERCEOLOGIA

Son las que establecen los principios generales que rigen el sistema de clasificación de las mercancías. Se ha establecido que la clasificación de mercancías en la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación se regirá por las reglas siguientes:

REGLA 1.

Los títulos de las secciones, de los capítulos o de los subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las notas de sección o de capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y notas, de acuerdo con las reglas siguientes:

Nota Explicativa:

- I) La Nomenclatura presenta en forma sistemática las mercancías que son objeto de comercio internacional. Agrupa estas mercancías en Secciones, Capítulos y Subcapítulos, con títulos tan concisos como ha sido posible, indicando la clase o naturaleza de los productos que en ellos se incluyen. Pero, en muchos casos, ha sido materialmente imposible englobarlos todos o enumerarlos completamente en dichos títulos, a causa de la diversidad y número de los artículos.
- II) La Regla 1 comienza pues, disponiendo que los títulos *sólo tienen un valor indicativo*. Por tanto, de ellos no puede deducirse ninguna consecuencia jurídica para la clasificación.
- III) La segunda parte de la Regla prevé que la clasificación se determine:
 - a) Según el texto de las partidas y de las Notas de Sección o Capítulo; y
 - b) Si fuera necesario, según las disposiciones de las Reglas 2, 3, 4 y 5, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas.
- IV) El apartado III a) no necesita aclaración y numerosas mercancías pueden clasificarse en la Nomenclatura sin que sea necesario recurrir a las demás Reglas Generales (por ejemplo, los caballos vivos (partida 01.01), o las preparaciones y artículos farmacéuticos a que se refiere la Nota 4 del Capítulo 30 (partida 30.06).
- V) En el apartado III b), la frase *si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas* está destinada a precisar, sin lugar a equívoco, que el texto de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo tiene prioridad sobre cualquier otra consideración para determinar la clasificación de una mercancía. Por ejemplo, en el Capítulo 31, las Notas disponen que ciertas partidas *sólo* comprenden determinadas mercancías. Esto significa que el alcance de estas partidas no puede ampliarse para abarcar mercancías que, de otra forma, se incluirían en ellas por aplicación de la Regla 2 b).

REGLA 2.

- a) Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que esté presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar todavía, y
- b) Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia, incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o





parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuara de acuerdo con los principios enunciados en la Regla 3.

Notas explicativas:

- I) La primera parte de la Regla 2 a) amplía el alcance de las partidas que mencionan un artículo determinado, de tal forma que comprendan, no sólo el artículo completo, sino también el artículo incompleto o sin terminar, siempre que presente **ya** las características esenciales del artículo completo o terminado.
- II) Las disposiciones de esta Regla se extienden también a los esbozos de artículos, salvo el caso en que dichos esbozos estén citados expresamente en una partida determinada. Tendrán la consideración de esbozos, los artículos que no sean utilizables tal como se presentan, que tengan aproximadamente la forma o el perfil de la pieza o del objeto terminado y que no puedan utilizarse, salvo a título excepcional, para fines distintos de la fabricación de dicha pieza o de dicho objeto (por ejemplo: las preformas de botellas de plástico, que constituyen productos intermedios y tienen forma tubular con uno de sus extremos cerrados, y una rosca en el extremo abierto que permite el cierre por medio de un tapón roscado; la parte inferior del extremo roscado puede expandirse al tamaño y forma deseados).

Los productos semimanufacturados que no presenten todavía la forma esencial de los artículos terminados (tal es el caso, generalmente, de barras, discos, tubos, etc.) no tienen la consideración de esbozos.

- III) Habida cuenta del alcance de las partidas de las Secciones I a VI, esta parte de la Regla no se aplica normalmente a los productos de estas Secciones.
- IV) En las Consideraciones Generales de las Secciones o de los Capítulos (Sección XVI, Capítulos 61, 62, 86, 87 y 90, principalmente), se citan algunos casos de aplicación de esta Regla.

REGLA 2 a)

(Artículos desmontados o sin montar todavía)

- V) La segunda parte de la Regla 2 a) clasifica, en la misma partida que el artículo montado, al artículo completo o terminado cuando se presente desmontado o sin montar todavía. Las mercancías se presentan en estas condiciones sobre todo por razones tales como las necesidades o la comodidad del embalaje, de la manipulación o del transporte.
- VI) Esta Regla de clasificación se aplica igualmente al artículo incompleto o sin terminar cuando se presente desmontado o sin montar todavía, desde el momento en que haya que considerarlo como completo o terminado en virtud de las disposiciones de la primera parte de esta Regla.
- VII) Por aplicación de la presente Regla, se consideran como artículos desmontados o sin montar todavía los artículos cuyos diferentes elementos hayan de ensamblarse, bien por elementos de fijación (tornillos, pernos, tuercas, etc.), bien por remachado o soldadura, por ejemplo, **con la condición**, sin embargo, de que se trate de operaciones de montaje.





MERCEOLOGIA

La complejidad del método de ensamble no afecta la clasificación. Sin embargo, los componentes a ensamblar deben presentarse totalmente listos para el ensamble, y no necesitar ninguna operación o trabajo de acabado.

Los elementos sin montar de un artículo que excedan en número al requerido para la formación de un artículo completo, siguen su propio régimen.

VIII) En las Consideraciones Generales de las Secciones o de los Capítulos (Sección XVI, Capítulos 44, 86, 87 y 89, principalmente) se citan algunos casos de aplicación de la Regla.

IX) Habida cuenta del alcance de las partidas de las Secciones I a VI, esta parte de la Regla no se aplica normalmente a los productos de estas Secciones.

REGLA 2 b)

(Productos mezclados y artículos compuestos)

X) La Regla 2 b) afecta a las materias mezcladas o asociadas con otras materias y a las manufacturas constituidas por dos o más materias. Las partidas a las que se refiere son las que mencionan una materia determinada, por ejemplo, la partida 05.07, marfil, y las que se refieren a manufacturas de una materia determinada, por ejemplo, la partida 45.03, artículos de corcho. Hay que destacar que esta Regla sólo se aplica en caso de no existir disposición en contrario en los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo (por ejemplo, partida 15.03... aceite de manteca de cerdo..., sin mezclar).

Los productos mezclados que constituyan preparaciones contempladas como tales en una Nota de Sección o de Capítulo o en el texto de una partida se clasifican por aplicación de la Regla 1.

XI) El efecto de esta Regla es extender el alcance de las partidas que mencionen una materia determinada de modo que incluyan esta materia tanto pura como mezclada o asociada con otras. Y también extender el alcance de las partidas que mencionen manufacturas de una materia determinada, de modo que comprendan las manufacturas parcialmente constituidas por dicha materia.

XII) Sin embargo, esta Regla no amplía el alcance de las partidas afectadas hasta el extremo de poder incluir en ellas artículos que, como lo exige la Regla 1, no respondan a los términos de los textos de estas partidas, como sería el caso cuando la adición de otras materias o sustancias tuviera como consecuencia privar al artículo del carácter de una mercancía comprendida en dichas partidas.

XIII) En consecuencia, si las materias mezcladas o asociadas con otras materias y las manufacturas constituidas por dos o más materias son susceptibles de clasificarse, en principio, en dos o más partidas, deben por ello clasificarse de acuerdo con las disposiciones de la Regla 3.

REGLA 3

Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por aplicación de la regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuara como sigue:

a) La partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo





compuesto o solamente a una parte de los artículos, en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa;

- b) Los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la regla 3 a), se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo, y
- c) Cuando las reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta.

Notas explicativas:

- I) Esta Regla prevé tres métodos de clasificación de las mercancías que, en principio, podrían incluirse en varias partidas, bien por aplicación de la Regla 2 b), bien en cualquier otro caso. Estos métodos se aplican en el orden en que figuran en la Regla. Así, la Regla 3 b) sólo se aplica si la Regla 3 a) no aporta ninguna solución al problema de clasificación y la Regla 3 c) entrará en juego si las Reglas 3 a) y 3 b) son inoperantes. El orden en el que sucesivamente hay que considerar los elementos de la clasificación es el siguiente: a) la partida más específica, b) el carácter esencial y c) la última partida por orden de numeración.
- II) La Regla sólo se aplica si no es contraria a los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo. Por ejemplo, la Nota 4 B) del Capítulo 97 indica que los artículos susceptibles de clasificarse en las partidas 97.01 a 97.05 y en la partida 97.06, deben clasificarse en la más apropiada de las partidas 97.01 a 97.05. La clasificación de estos artículos se desprende de la nota 4B) del Capítulo 97 y no de la presente Regla.

REGLA 3 a)

- III) El primer método de clasificación está expuesto en la Regla 3 a), en virtud de la cual la partida más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más general.
- IV) No es posible sentar principios rigurosos que permitan determinar si una partida es más específica que otra respecto de la mercancía presentada; sin embargo, se puede decir con carácter general:
 - a) Que una partida que designa nominalmente un artículo determinado es más específica que una partida que comprenda una familia de artículos: por ejemplo, las máquinas de afeitar, de cortar el pelo y de esquilar, con motor eléctrico incorporado, se clasifican en la partida 85.10 y no en la 85.08 (herramientas electromecánicas con motor eléctrico incorporado, de uso manual) ni en la partida 85.09 (aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado, de uso doméstico).
 - b) Que debe considerarse más específica la partida que identifique más claramente y con una descripción más precisa y más completa la mercancía considerada.





MERCEOLOGIA

Se pueden citar como ejemplos de este último tipo de mercancías:

- 1) Las alfombras de materias textiles con pelo insertado, reconocibles como destinadas a los vehículos automóviles, que deben clasificarse en la partida 57.03 donde están comprendidas más específicamente, y no como accesorios de vehículos automóviles de la partida 87.08.
 - 2) Los vidrios de seguridad, que son vidrios templados o formados con hojas encoladas, sin enmarcar, con forma, reconocibles para su utilización como parabrisas de aviones, que deben clasificarse en la partida 70.07 donde están comprendidos más específicamente y no en la partida 88.03 como partes de aparatos de las partidas 88.01 y 88.02.
- V) Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran cada una de ellas a una sola de las materias que constituyan un producto mezclado o un artículo compuesto, o a una sola parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o en surtidos acondicionados para la venta al por menor, estas partidas hay que considerarlas, en relación con dicho producto o dicho artículo, como igualmente específicas, incluso si una de ellas da una descripción más precisa o más completa. En este caso, la clasificación de los artículos estará determinada por aplicación de la Regla 3 b) o 3 c).

REGLA 3 b)

VI) Este segundo método de clasificación se refiere únicamente a los casos de:

- 1) Productos mezclados;
- 2) Manufacturas compuestas de materias diferentes;
- 3) Manufacturas constituidas por la unión de artículos diferentes;
- 4) mercancías presentadas en juegos o en surtidos acondicionados para la venta al por menor.

Esta Regla sólo se aplica si la Regla 3 a) es inoperante.

VII) En estas diversas hipótesis, la clasificación de las mercancías debe hacerse según la materia o el artículo que confiera el carácter esencial cuando sea posible determinarlo.

VIII) El factor que determina el carácter esencial varía según la clase de mercancías. Puede resultar, por ejemplo, de la naturaleza de la materia constitutiva o de los artículos que la componen, del volumen, la cantidad, el peso, el valor, o la importancia de una de las materias constitutivas en relación con la utilización de la mercancía.

IX) Para la aplicación de la presente Regla, se consideran manufacturas constituidas por la unión de artículos diferentes, no sólo aquéllas cuyos elementos componentes están fijados los unos a los otros formando un todo prácticamente indisoluble, sino también aquéllas en que los elementos son separables, a condición de que estos elementos estén adaptados unos a otros y sean complementarios los unos de los otros y que unidos constituyan un todo que no pueda venderse normalmente por elementos separados.

Se pueden citar como ejemplos de este último tipo de manufacturas:

- 1) Los ceniceros compuestos por un soporte en el que se inserta un platillo amovible destinado a las cenizas.





MERCEOLOGIA

- 2) Las gradas o estanterías de tipo casero para especias compuestas por un soporte (generalmente de madera) especialmente preparado y de un cierto número de frascos vacíos de forma y dimensiones apropiadas para las especias.

Los diferentes elementos que componen estos conjuntos se presentan, por regla general, en un mismo envase.

X) Para la aplicación de la presente Regla, se considera que se presentan en juegos o en surtidos acondicionados para la venta al por menor, las mercancías que reúnan simultáneamente las condiciones siguientes:

- a) Que estén constituidas por lo menos por dos artículos diferentes que, en principio, puedan clasificarse en partidas distintas. No se considerarían como un surtido, a efectos de esta Regla, seis tenedores de "*fondue*", por ejemplo,
- b) Que estén constituidas por productos o artículos que se presenten juntos para la satisfacción de una necesidad específica o el ejercicio de una actividad determinada, y
- c) que estén acondicionadas de modo que puedan venderse directamente a los utilizadores sin reacondicionar (por ejemplo, cajas, cofres, panoplias).

En consecuencia, estas disposiciones alcanzan a los surtidos que consistan, por ejemplo, en diversos productos alimenticios destinados a utilizarlos en conjunto para preparar un plato cocinado.

Se pueden citar como ejemplos surtidos cuya clasificación puede realizarse por aplicación de la Regla 3b):

- 1a) Los surtidos que consisten en un emparedado de carne de res con o sin queso en un panecillo (partida 16.02) presentado en un embalaje con una ración de papas (patatas) fritas (partida 20.04):

Se clasifican en la partida 16.02.

- 1b) Los surtidos cuyos componentes se destinan a utilizarlos conjuntamente para la elaboración de un plato de espaguetis, constituidos por un paquete de espaguetis sin cocer (partida 19.02), una bolsita de queso rallado (partida 04.06) y una latita de salsa de tomate (partida 21.03), presentados en una caja de cartón:

Se clasifican en la partida 19.02.

Sin embargo, no deben considerarse surtidos determinados productos alimenticios presentados conjuntamente que comprendan, por ejemplo:

- Camarones (partida 16.05), paté de hígado (partida 16.02), queso (partida 04.06), tiras (lonchas) de panceta (partida 16.02) y salchichas llamadas coctel (partida 16.01), que se presentan cada uno en una lata;
- Una botella de una bebida alcohólica de la partida 22.08 y una botella de vino de la partida 22.04.

En el caso de estos dos ejemplos, así como en otros casos similares, cada artículo se clasificará por separado en su partida correspondiente.





MERCEOLOGIA

- 2) Los neceseres para el cuidado del cabello constituidos por una maquinilla eléctrica de cortar el pelo (partida 85.10), un peine (partida 96.15), unas tijeras (partida 82.13), un cepillo (partida 96.03) y una toalla de materia textil (partida 63.02), que se presenten en un estuche de cuero (partida 42.02):

Se clasifican en la partida 85.10.

- 3) Los juegos de dibujo compuestos por una regla (partida 90.17), un círculo de cálculo (transportador) (partida 90.17), un compás (partida 90.17), un lápiz (partida 96.09) y un sacapuntas (partida 82.14), que se presenten en un estuche de plástico en hojas (partida 42.02):

Se clasifican en la partida 90.17.

En todos los anteriores surtidos, la clasificación se realizará teniendo en cuenta el objeto, o los objetos considerados en su conjunto, que pueda considerarse que confieren al artículo el carácter esencial.

- XI) Esta Regla no se aplica a las mercancías constituidas por diferentes componentes, en proporciones determinadas, contenidas en envases separados pero que se presentan conjuntamente (incluso en embalaje común), por ejemplo, para la fabricación industrial de bebidas.

REGLA 3 c)

- XII) Cuando las Reglas 3 a) o 3 b) sean inoperantes, las mercancías se clasificarán en la última partida entre las susceptibles de tenerse en cuenta para la clasificación.

REGLA 4

Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las reglas anteriores se clasificaran en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía.

Nota explicativas:

- I) Esta regla se refiere a las mercancías que no puedan clasificarse en virtud de las Reglas 1 a 3. La Regla dispone que las mercancías se clasificarán en la partida que comprenda los artículos que con ellas tengan mayor analogía.
- II) La clasificación de acuerdo con la Regla 4 exige la comparación de las mercancías presentadas con mercancías similares para determinar las más análogas a las mercancías presentadas. Estas últimas se clasificarán en la partida que comprenda los artículos con los que tengan mayor analogía.
- III) Naturalmente la analogía puede fundarse en numerosos elementos, tales como la denominación, las características o la utilización.

REGLA 5

Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a continuación se les aplicaran las reglas siguientes:

- a) Los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que estén destinados, se clasificaran con dichos artículos cuando sean del tipo de los normalmente vendidos con ellos. Sin embargo,





MERCEOLOGIA

esta regla no se aplica a la clasificación de los continentes que confieran al conjunto el carácter esencial, y

- b) Salvo lo dispuesto en la regla 5 a), los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean del tipo de los normalmente utilizados para esa clase de mercancías, sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida.

Notas explicativas:

REGLA 5 a) (Estuches y continentes similares)

La presente Regla debe entenderse aplicable exclusivamente a los continentes que, al mismo tiempo:

- 1) Estén especialmente preparados para alojar un artículo determinado o un surtido, es decir, preparados de tal manera que el artículo contenido encuentre su lugar exacto, aunque algunos continentes puedan además tener la forma del artículo que deben contener;
 - 2) Sean susceptibles de uso prolongado, es decir, que estén concebidos, principalmente en cuanto a resistencia o acabado para tener una duración de uso en relación con la del contenido. Estos continentes suelen emplearse para proteger al artículo que alojan cuando no se utilice (transporte, colocación, etc.). Estos criterios permiten diferenciarlos de los envases comunes;
 - 3) Se presenten con los artículos que han de contener, aunque estén envasados separadamente para facilitar el transporte. Si se presentan aisladamente, los continentes siguen su propio régimen;
 - 4) Sean de una clase que se venda normalmente con dichos artículos;
 - 5) No confieran al conjunto el carácter esencial.
- II) Como ejemplos de continentes presentados con los artículos a los que se destinan y cuya clasificación se realiza por aplicación de la presente Regla se pueden citar:
- 1) Los estuches y cajas especiales para joyas (partida 71.13);
 - 2) Los estuches para máquinas de afeitar eléctricas (partida 85.10);
 - 3) Los estuches para gemelos y prismáticos o los estuches para anteojos de larga vista (partida 90.05);
 - 4) Las fundas, cajas especiales y estuches para instrumentos de música (partida 92.02, por ejemplo);
 - 5) Los estuches para escopetas (partida 93.03, por ejemplo).
- III) Por el contrario, se pueden citar como ejemplos de continentes que no están afectados por esta Regla, los continentes tales como las cajas de plata para té que contengan té o las copas decorativas de cerámica que contengan dulces.

REGLA 5 b) (Envases)

- IV) La presente Regla rige la clasificación de los envases del tipo de los normalmente utilizados para las mercancías que contienen. Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando tales envases sean claramente susceptibles de utilización repetida,





MERCEOLOGIA

por ejemplo, en el caso de ciertos bidones metálicos o de recipientes de hierro o acero para gases comprimidos o licuados.

- V) Dado que la presente Regla está subordinada a la aplicación de las disposiciones de la Regla 5 a), la clasificación de los estuches y continentes similares del tipo de los mencionados en la Regla 5 a) se regirá por las disposiciones de esta Regla.

REGLA 6

La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las notas de subpartida así como, *mutatis mutandis*, por las reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efecto de esta regla, también se aplican las notas de sección y de capítulo, salvo disposición en contrario.

Nota explicativa:

- I) Las Reglas 1 a 5 precedentes rigen, *mutatis mutandis*, la clasificación a nivel de subpartidas dentro de una misma partida.

- II) Para la aplicación de la Regla 6, se entenderá:

- a) Por *subpartidas del mismo nivel*, bien las subpartidas de un guión (nivel 1), bien las subpartidas con dos guiones (nivel 2).

En consecuencia, si en el marco de una misma partida, pueden tomarse en consideración, de acuerdo con la Regla 3 a), dos o más subpartidas con un guión, debe apreciarse la especificidad de cada una de estas subpartidas con un guión en relación con un artículo determinado en función exclusivamente de su propio texto. Cuando ya se ha hecho la elección de la subpartida con un guión más específica y está subdividida, entonces, y sólo entonces, interviene el considerar el texto de las subpartidas a dos guiones para determinar cuál de ellas debe mantenerse finalmente.

- b) Por *disposición en contrario*, las Notas o los textos de las subpartidas que serían incompatibles con tal o cual Nota de Sección o de Capítulo.

Ocurre así, por ejemplo, con la Nota de subpartida 2 del Capítulo 71, que da al término *platino* un alcance diferente del contemplado por la Nota 4 B) del mismo Capítulo y que es la única aplicable para la interpretación de las subpartidas 7110.11 y 7110.19.

- III) El alcance de una subpartida con dos guiones no debe extenderse más allá del ámbito abarcado por la subpartida con un guión a la que pertenece y ninguna subpartida con un guión podrá ser interpretada con un alcance más amplio del campo abarcado por la partida a que pertenece.

4.3 Reglas complementarias

- II.- Reglas complementarias. Para la interpretación de la Ligie. Son creadas por la Secretaría de Economía, y tienen aplicación obligatoria nivel nacional, como el nombre lo indica, sirven para complementar las disposiciones legales establecidas por las reglas generales hasta nivel fracción arancelaria (8 dígitos)





- 1ª Las reglas generales para la interpretación de la tarifa de la ley de los impuestos generales de importación y de exportación son igualmente válidas para establecer dentro de cada subpartida la fracción arancelaria aplicable, excepto para la sección XXII, en la que se clasifican las mercancías sujetas a operaciones especiales.
- 2ª La tarifa del artículo 1 de esta ley está dividida en 22 secciones que se identifican con números romanos, ordenados en forma progresiva, sin que dicha numeración afecte la codificación de las fracciones arancelarias. Las fracciones arancelarias son las que definen la mercancía y el impuesto aplicable a la misma dentro de la subpartida que les corresponda, y estarán formadas por un código de 8 dígitos, de la siguiente forma:
- a) El capítulo es identificado por los dos primeros dígitos, ordenados en forma progresiva del 01 al 98,
 - b) El código de partida se forma por los dos dígitos del capítulo seguidos de un tercer y cuarto dígitos ordenados en forma progresiva;
 - c) La subpartida se forma por los cuatro dígitos de la partida adicionados de un quinto y sexto dígitos, separados de los de la partida por medio de un punto. Las subpartidas pueden ser de primer o segundo nivel, que se distinguen con uno o dos guiones respectivamente, excepto aquellas cuyo código numérico de subpartida se representa con ceros (00).
Son de primer nivel, aquellas en las que el sexto número es cero (0).

Son de segundo nivel, aquellas en las que el sexto número es distinto de cero (0).

Para los efectos de la regla general 6, las subpartidas de primer nivel a que se refiere este inciso, se presentarán en la tarifa de la siguiente manera:

- I) cuando no existen subpartidas de segundo nivel, con 6 dígitos, siendo el último "0", adicionados de su texto precedido de un guión.
- II) cuando existen subpartidas de segundo nivel, sin codificación, citándose únicamente su texto, precedido de un guión.

Las subpartidas de segundo nivel son el resultado de desglosar el texto de las de primer nivel mencionadas en el subinciso II) anterior. En este caso el sexto dígito será distinto de cero y el texto de la subpartida aparecerá precedido de dos guiones, y,

- d) Los seis dígitos de la subpartida adicionados de un séptimo y octavo dígitos, separados de los de la subpartida por medio de un punto, forman la fracción arancelaria. Las fracciones arancelarias estarán ordenadas del 01 al 99, reservando el 99 para clasificar las mercancías que no estén comprendidas en las fracciones con terminación 01 a 98.

El impuesto señalado en la las fracciones arancelarias de la tarifa de la presente ley se entenderá expresado en términos de porcentaje exclusivamente, salvo que se disponga lo contrario, y se aplicará sobre el valor en aduanas de las mercancías.

- 3ª Para los efectos de interpretación y aplicación de la Tarifa, la Secretaría de Economía, conjuntamente con la de hacienda y crédito público, dará a conocer, mediante acuerdos que se publicarán en el diario oficial de federación, las notas explicativas de la tarifa arancelaria, así como sus modificaciones posteriores, cuya aplicación es obligatoria para determinar la partida y su subpartida aplicables.





MERCEOLOGIA

4ª Con el objeto de mantener la unidad de criterio en la clasificación de las mercancías dentro de la tarifa de esta ley, la secretaría de hacienda y crédito público, previa opinión de la comisión de comercio exterior, expedirá mediante publicación en el diario oficial de la federación, los criterios de clasificación arancelaria, cuya aplicación será de carácter obligatorio.

De igual forma, las diferencias de criterio que se susciten en materia de clasificación arancelaria, serán resueltas en primer término mediante procedimiento establecido por la misma secretaría de hacienda y crédito público.

5ª las abreviaturas empleadas en la Tarifa de esta ley son, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:

a) de cantidad:

barr	barril
bq	becquerel
cbza	cabeza
c.p.	caballo de potencia
°c	grado(s) celsius
cm; cm; cm	centímetro(s)
cm ² ; cm ² ; cm ²	centímetro(s) cuadrado(s)
cm ³ ; cm ³ ; cm ³	centímetro(s) cúbico(s)
cg; cg	centigramo(s)
cn	centinewton(s)
cn/tex	centinewton(s) por tex
dtex	decitex
g; g	gramo(s)
ghz; ghz	gigahertz
hr; hr	hora(s)
hz	hertz (hercio(s))
jgo	juego
kcal; kcal	kilocaloria(s)
kg; kg	kilogramo(s)
kgf	kilogramo(s)/fuerza
kn	kilonewton(s)
kpa	kilopascal(es)
kv	kilovolt(io(s))
kva	kilovatio(s)-ampere(s);
kvar	kilovatio (kilovolt) amper reactivo
kw; kw	kilowatt; kilovatio(s)





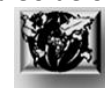
MERCEOLOGIA

kwh; kwh	kilovatio (kilowatt) hora
l; l	litro(s)
m; m	metro(s)
mm; mm	milímetro(s)
m ² ; m ² ; m ²	metro(s) cuadrado(s)
m ³ ; m ³ ; m ³	metro(s) cúbico(s)
mll	millar
¡Error! Marcador no definido.ci	microcurie
¡Error! Marcador no definido.f	microfaradio
mn; mn	milinewton(s)
mhz; mhz	mega hertz
mpa	megapascal(es)
n	newton(s)
pf	picofaradio
pza; pza	pieza
rpm; r.p.m.	revoluciones por minuto
t; t	tonelada(s)
v; v	volt(io(s))
vol	volumétrico; volumen
w	vatio(s) ; watt(s)

b) países:

arg	república argentina	
bol	república de bolivia	
bra	república federativa de brasil	
can	canadá	
col	república de colombia	
chi	república de chile	
ecu	república del ecuador	
eua; usa	estados unidos de américa	
isr	estado de israel	
nic	república de nicaragua	
par	república del paraguay	
per	república del Perú	

c) otros:



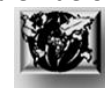


MERCEOLOGIA

ven	república bolivariana de venezuela
uru	república oriental de uruguay
ac	acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial.
ace	acuerdo de complementación económica
ae	arancel específico establecido en términos de los artículos 4o. fracción i y 12 fracción ii de la ley de comercio exterior
aladi	asociación latinoamericana de integración
am	acuerdo regional de apertura de mercados
amx	arancel mixto establecido en los términos de los artículos 4o. fracción i y 12 fracción iii de la ley de comercio exterior
ap	acuerdo de alcance parcial
astm	sociedad americana para el ensayo de materiales (“american society for testing materials”)
ce	comunidad europea
dci	denominación común internacional
dcim	denominación común internacional modificada
ex.	exenta del pago del impuesto general de importación o de exportación
ir	infrarrojo(s)
iso	organización internacional de normas (“international organization for standardization”).
<i>m-</i>	<i>meta</i>
<i>o-</i>	<i>orto</i>
oma	organización mundial de aduanas
omc	organización mundial de comercio
<i>p-</i>	<i>para</i>
par	acuerdo regional de la preferencia arancelaria
sa	sistema armonizado de designación y codificación de mercancías
uv	ultravioleta(s)
x°	x grado(s)
%	por ciento

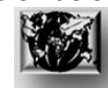
No obstante, cuando se utilicen abreviaturas distintas a las antes enunciadas deberá, en todo caso, indicarse su significado.

6ª cuando se mencionen límites de peso en la presente tarifa, se referirán exclusivamente al peso de las mercancías, salvo disposición expresa en contrario.





- 7ª Para dar cumplimiento a las negociaciones que los estados unidos mexicanos realiza con otros países, por medio de las cuales concede tratamientos preferenciales a la importación de mercancías, estos se incluirán en las fracciones arancelarias correspondientes de la tarifa del artículo 1 de esta ley o en un apéndice adicionado a la misma; en donde se indicará la fracción arancelaria de la mercancía negociada, el tratamiento preferencial pactado para cada una de ellas y el país o países a los que se otorgó dicho tratamiento. Para la clasificación de las mercancías en dichos apéndices también serán aplicables las reglas generales, las complementarias, las notas de la tarifa citada y las notas explicativas de la tarifa arancelaria.
- 8ª Previa autorización de la secretaría de economía:
- a) se consideran como artículos completos o terminados, aunque no tengan las características esenciales de los mismos, las mercancías que se importen en una o varias remesas o por una o varias aduanas, por empresas que cuenten con registro de empresa fabricante, aprobado por la secretaría de economía.
Asimismo, podrán importarse al amparo de la fracción designada específicamente para ello los insumos, materiales, partes y componentes de aquellos artículos que se fabriquen, se vayan a ensamblar en México, por empresas que cuenten con registro de empresa fabricante, aprobado por la secretaría de economía.
 - b) Podrán importarse en una o más remesas o por una o varias aduanas, los artículos desmontados o que no hayan sido montados, que correspondan a artículos completos o terminados o considerados como tales. Los bienes que se importen al amparo de esta regla deberán utilizarse única y exclusivamente para cumplir con la fabricación a que se refiere esta regla, ya sea para ampliar una planta industrial, reponer equipo o integrar un artículo fabricado o ensamblado en México.
- 9ª No se considerarán como mercancías y, en consecuencia, no se gravarán:
- a) Los ataúdes y las urnas que contengan cadáveres o sus restos;
 - b) Las piezas postales obliteradas que los convenios postales internacionales comprenden bajo la denominación de correspondencia;
 - c) Los efectos importados por vía postal cuyo impuesto no exceda de la cantidad que al efecto establezca la secretaría de hacienda y crédito público, mediante regla de carácter general en materia aduanera, y
 - d) Las muestras y muestrarios que por sus condiciones carecen de valor comercial. se entiende que no tienen valor comercial:
 - Los que han sido privados de dicho valor, mediante operaciones físicas de inutilización que eviten toda posibilidad de ser comercializados; o
 - Los que por su cantidad, peso, volumen u otras condiciones de presentación, indiquen sin lugar a dudas, que solo pueden servir de muestras o muestrarios.En ambos casos se exigirá que la documentación comercial, bancaria, consular o aduanera, pueda comprobar inequívocamente que se trata de muestras sin valor.
- 10ª Las autoridades aduaneras competentes de la secretaría de hacienda y crédito público podrán exigir en caso de duda o controversia, los elementos que permitan la identificación arancelaria de las mercancías; que los interesados deberán proporcionar en un plazo de 15 días naturales, pudiendo solicitar prórroga por un término igual. Vencido el plazo concedido, la autoridad aduanera clasificará la mercancía como corresponda, a partir de los elementos de que disponga.

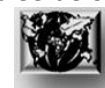




MERCEOLOGIA

ESTRUCTURA DE LA TIGIE

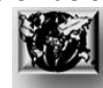
Sección	Capítulo
SECCIÓN I. ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL	01 Animales vivos. 02 Carne y despojos comestibles. 03 Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos. 04 Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte. 05 Los demás productos de origen animal, no expresados ni comprendidos en otra parte.
SECCIÓN II. PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL	06 Plantas vivas y productos de la floricultura. 07 Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios. 08 Frutas y frutos comestibles; cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías. 09 Café, té, yerba mate y especias. 10 Cereales. 11 Productos de la molinería; malta; almidón y fécula; inulina; gluten de trigo. 12 Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o medicinales; paja y forrajes. 13 Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales. 14 Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte
SECCIÓN III. GRASAS Y ACEITES ANIMALES O VEGETALES; PRODUCTOS DE SU	15 Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal.





MERCEOLOGIA

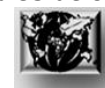
DESDOBLAMIENTO; GRASAS ALIMENTICIAS ELABORADAS; CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL	
SECCIÓN IV. PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, LIQUIDOS ALCOHÓLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO ELABORADOS	16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos. 17 Azúcares y artículos de confitería. 18 Cacao y sus preparaciones. 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería. 20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas. 21 Preparaciones alimenticias diversas. 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales. 24 Tabaco y sucedáneos del tabaco, elaborados.
SECCIÓN V. PRODUCTOS MINERALES	25 Sal; azufre; tierras y piedras; yesos, cales y cementos. 26 Minerales metalíferos, escorias y cenizas. 27 Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales.
SECCIÓN VI. PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS O DE LAS INDUSTRIAS CONEXAS	28 Productos químicos inorgánicos; compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radiactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. 29 Productos químicos orgánicos. 30 Productos farmacéuticos. 31 Abonos. 32 Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados; pigmentos y demás materias colorantes; pinturas y barnices; mástiques; tintas. 33 Aceites esenciales y resinoides; preparaciones de perfumería, de tocador o de cosmética.





MERCEOLOGIA

	34 Jabón, agentes de superficie orgánicos, preparaciones para lavar, preparaciones lubricantes, ceras artificiales, ceras preparadas, productos de limpieza, velas y artículos similares, pastas para modelar, “ceras para odontología” y preparaciones para odontología a base de yeso fraguable. 35 Materias albuminoideas; productos a base de almidón o de fécula modificados; colas; enzimas. 36 Pólvoras y explosivos; artículos de pirotecnia; fósforos (cerillas); aleaciones pirofóricas; materias inflamables. 37 Productos fotográficos o cinematográficos. 38 Productos diversos de las industrias químicas.
SECCIÓN VII. PLASTICOS Y SUS MANUFACTURAS; CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS	39 Plásticos y sus manufacturas. 40 Caucho y sus manufacturas.
SECCIÓN VIII. PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; ARTICULOS DE TALABARTERIA O GUARNICIONERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MANO (CARTERAS) Y CONTINENTES SIMILARES; MANUFACTURAS DE TRIPA	41 Pielés (excepto la peletería) y cueros. 42 Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa. 43 Peletería y confecciones de peletería; peletería facticia o artificial.
SECCIÓN IX. MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA; CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; MANUFACTURAS DE	44 Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera. 45 Corcho sus manufacturas. 46 Manufacturas de espartería o cestería.





MERCEOLOGIA

ESPARTERIA CESTERIA	O	
SECCIÓN X. PASTA DE MADERA O DE LAS DEMAS MATERIAS FIBROSAS CELULÓSICAS; PAPEL O CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS); PAPEL O CARTON Y SUS APLICACIONES		47 Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos). 48 Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón. 49 Productos editoriales, de la prensa y de las demás industrias gráficas; textos manuscritos o mecanografiados y planos.
SECCIÓN XI. MATERIAS TEXTILES Y SUS MANUFACTURAS		50 Seda. 51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 52 Algodón. 53 Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de papel. 54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil sintética o artificial. 55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería. 57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil. 58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; tapicería; pasamanería; bordados. 59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos de materia textil. 60 Géneros (tejidos) de punto. 61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos.





MERCEOLOGIA

SECCIÓN XII. CALZADO, SOMBREROS Y DEMAS TOCADOS, PARAGUAS, QUITASOLES, BASTONES, LATIGOS, FUSTAS, Y SUS PARTES; PLUMAS PREPARADAS Y ARTICULOS DE PLUMAS; FLORES ARTIFICIALES; MANUFACTURAS DE CABELLO	64 Calzado, polainas y artículos análogos; partes de estos artículos. 65 Sombreros, demás tocados y sus partes. 66 Paraguas, sombrillas, quitasoles, bastones, bastones asiento, látigos, fustas, y sus partes. 67 Plumas y plumón preparados y artículos de plumas o plumón; flores artificiales; manufacturas de cabello.
SECCIÓN XIII. MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO FRAGUABLE, CEMENTO, AMIANTO (ASBESTO), MICA O MATERIAS ANALOGAS; PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO	68 Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas. 69 Productos cerámicos. 70 Vidrio y sus manufacturas.
SECCIÓN XIV. PERLAS NATURALES O CULTIVADAS, PIEDRAS PRECIOSAS O SEMIPRECIOSAS, METALES PRECIOSOS, CHAPADOS DE METAL PRECIOSO (PLAQUE) Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; BISUTERIA; MONEDAS	71 Perlas naturales o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas.





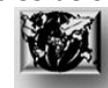
SECCIÓN XV. METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES	72 Fundición, hierro y acero. 73 Manufacturas de fundición, hierro o acero. 74 Cobre y sus manufacturas. 75 Níquel y sus manufacturas. 76 Aluminio y sus manufacturas. 77 <i>(Reservado para una futura utilización en el Sistema Armonizado)</i> 78 Plomo y sus manufacturas. 79 Zinc y sus manufacturas. 80 Estaño y sus manufacturas. 81 Los demás metales comunes; cermets; manufacturas de estas materias. 82 Herramientas y útiles, artículos de cuchillería y cubiertos de mesa, de metal común; partes de estos artículos, de metal común. 83 Manufacturas diversas de metal común.
	(Las primeras 15 secciones y los primeros 83 capítulos, clasifican la mercancía de acuerdo de la materia prima de la cual están hechos).
SECCIÓN XVI. MAQUINAS Y APARATOS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES; APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE SONIDO, APARATOS DE GRABACION O REPRODUCCION DE IMAGEN Y SONIDO EN TELEVISION, Y LAS PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS APARATOS	84 Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos. 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos.
SECCIÓN XVII. MATERIAL DE TRANSPORTE	86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos) de señalización para vías de comunicación.





MERCEOLOGIA

	87 Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; sus partes y accesorios. 88 Aeronaves, vehículos espaciales y sus partes. 89 Barcos y demás artefactos flotantes.
SECCIÓN XVIII. INSTRUMENTOS Y APARATOS DE OPTICA, FOTOGRAFIA O CINEMATOGRAFIA, DE MEDIDA, CONTROL O PRECISION; INSTRUMENTOS Y APARATOS MEDICOQUIRURGICOS; APARATOS DE RELOJERIA; INSTRUMENTOS MUSICALES; PARTES Y ACCESORIOS DE ESTOS INSTRUMENTOS O APARATOS	90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos medicoquirúrgicos; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos. 91 Aparatos de relojería y sus partes. 92 Instrumentos musicales; sus partes y accesorios.
SECCIÓN XIX. ARMAS, MUNICIONES, Y SUS PARTES Y ACCESORIOS	93 Armas, municiones, y sus partes y accesorios.
SECCIÓN XX. MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS	94 Muebles; mobiliario medicoquirúrgico; artículos de cama y similares; aparatos de alumbrado no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares; construcciones prefabricadas. 95 Juguetes, juegos y artículos para recreo o deporte; sus partes y accesorios. 96 Manufacturas diversas.
	97 Objetos de arte o colección y antigüedades





MERCEOLOGIA

SECCIÓN XXI. OBJETOS DE ARTE O COLECCION Y ANTIGÜEDADES	
	(De la sección XVI a la sección XXI, es decir de los capítulos 84 al 97 las mercancías se clasifican de acuerdo a su función)
Sección XXII Operaciones Especiales México.	98 Operaciones especiales.
CÓDIGO NUMÉRICO RCGMCE 2011	99
	ARTÍCULO 2.- Las Reglas Generales y las Complementarias para la aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

CLASIFICACIÓN DE MERCANCÍAS

La mayor parte de las dificultades para la aplicación de la nomenclatura consisten en cuestiones de clasificación. La partida o subpartida apropiada para cada producto se debe determinar conforme a los informes de orden tecnológicos disponibles y a los textos apropiados de subpartidas, partidas y notas legales (sección, capítulo, subcapítulo y en Caso de subpartidas).

Reglas Interpretativas y Notas Explicativas.

En un terreno tan vasto y amplio como es la nomenclatura de mercancías, resultó imposible, confeccionar el Sistema Armonizado y sus textos complementarios, tomando en cuenta todos los imperativos, presentes y futuros posibles, para prever cada una de estas eventualidades, una solución tan precisa para que no subsistiera duda alguna en cuanto a la clasificación de un artículo determinado.

Las reglas interpretativas constituyen un conjunto de principios para la clasificación, pero su aplicación puede resultar delicada. Así la regla 3 b) establece un principio de carácter esencial, más tal principio puede conducir a resultados muy diferentes según el punto de vista de la persona que lo aplique. Igualmente, la apreciación personal interviene inevitablemente en la aplicación de la regla 4 en el momento de establecer una analogía. Las mercancías se ordenan en forma progresiva y con arreglo a su grado de elaboración: materias primas, productos brutos, productos semiterminados y productos terminados. La misma progresión existe dentro de los capítulos y de las partidas.

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA EN MÉXICO.



En este capítulo se revisan tres temas principales de la clasificación arancelaria en México, en tres apartados. En el primero los antecedentes coloniales del surgimiento de la Aduana en la República Mexicana, lo que permite enmarcar un proceso de larga duración como sustento del planteamiento reciente del gobierno mexicano y de la CAAAREM, que dota de un ideario, una visión y una misión a la Aduana mexicana. En el segundo apartado, se ofrece un panorama de la utilización del SA en el país, con base en su marco jurídico, la relevancia del artículo 131 Constitucional que fundamenta la LIGIE, la Ley Aduanera y las leyes fiscales relacionadas. El tercer apartado, ubica el Sistema Armonizado en México, al subrayar los atributos valorados de este sistema en el país, y la adaptación de la LIGIE en 2007.

Antecedentes históricos de la Aduana en México.

Desde que Hernán Cortés fue nombrado Gobernador y Capitán General de la Villa Rica de la Vera Cruz, en 1519, la zona se convirtió en la puerta de acceso a lo que sería la Nueva España. A partir de 1523, la continua explotación de metales preciosos, activó el comercio exterior de la Nueva España y contribuyó al rápido desarrollo de la naciente economía. Con las reales cédulas de 1509, 1514, 1531 y 1535, España regularizó el comercio con sus colonias y estableció un sistema de puerto único que le dio legitimidad al monopolio mercantil. Sólo Sevilla en España, Portobelo y Veracruz en América, tenían la posibilidad de embarcar y comerciar productos, además del transporte de pasajeros.

Para la consecución del objetivo comercial, el país conquistador instaló en América las Casas de Contratación, dependientes de la Casa de Contratación de Sevilla, institución creada desde 1503 con el propósito de controlar el comercio entre España y las Indias. Sus funciones consistían en recoger y depositar en sus almacenes todas las mercancías, los abastos para el tráfico marítimo y recibir los productos procedentes de España. Ya en 1562, se estableció el engranaje comercial en el Atlántico por medio del sistema de flotas y galeones, pero varios factores obstaculizaban su desarrollo: Los enormes gastos, la saturación de mercancías, el tiempo de embarque y traslado, los piratas, los efectos del clima y sobre todo la burocracia, que además de entorpecer la carga y descarga de los barcos, los tenía varados en el puerto por espacio de hasta un año.

Cuando la flota era anclada, el Contador y el Tesorero de la Aduana Real registraban en dos libros el número de barcos, el día de la llegada, su lugar de procedencia, el nombre de cada navío y el de sus Maestres. Después, el Maestre entregaba al Contador el registro de carga de los oficiales de la Casa de Contratación de Veracruz, y con la licencia de los oficiales del puerto, procedían a descargar la mercancía de cada una de las embarcaciones. Los impuestos que se gravaron al comercio exterior fueron asignados a las mercancías y a los medios de transporte: El derecho de avería, aplicado por daños a la embarcación o su carga; derecho de almirantazgo, que consistía en el pago de un marco o cinco reales por cada cien toneladas, aplicado en la carga y descarga de los productos; derecho de almojarifazgo o diezmo del mar, se cobraban en él los derechos de entrada y salida de mercancías a través del puerto.

En la capital de la Nueva España fue instalada en 1575, una oficina encargada de cobrar las alcabalas, impuesto aplicado por la Casa de Contratación y que inicialmente consistía en un dos por ciento sobre toda renta o permuta de mercancías; el edificio se ubicó en la calle de Brasil





No. 31, a un costado de la Plaza de Santo Domingo. Tres siglos después, en 1884, esta construcción albergaría a la Aduana de México.

En la época actual, la función del servicio de aduanas ha cambiado de ser una actividad preponderantemente recaudadora, a enfocarse a la protección del medio ambiente y la salud pública, el combate al tráfico de drogas y contrabando, la implementación de la política comercial e industrial y la protección a la propiedad intelectual, todo esto como soporte a los intereses de la comunidad económica internacional. El comercio internacional, motor del crecimiento económico, ha ido incrementando la importancia que juega el papel de la actividad aduanera, por lo que promueve el desarrollo a nivel internacional de un sistema progresivo de aduanas que tendrá un efecto de gran beneficio al crecimiento, desarrollo y prosperidad de la economía internacional. (CAAAREM, 2009)

**Misión.**

Contribuir al crecimiento, prosperidad y competitividad del país, mediante una operación aduanera eficiente, transparente y predecible, que facilite el movimiento de pasajeros y mercancías, que inhiba los comportamientos ilícitos de empresas, personas y funcionarios y que fortalezca la seguridad nacional.

Visión.

Ser una aduana reconocida por el profesionalismo e integridad de sus funcionarios y por operar con niveles de eficiencia, transparencia y control comparables con las mejores aduanas del mundo.

Utilización del Sistema Armonizado en México.

Las mercancías, productos, artículos, efectos y cualesquier otros bienes, que se destinen al comercio exterior requieren de una correcta clasificación arancelaria bajo el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, creado por el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas y en particular por la Organización Mundial de Aduanas. Todos los países miembros de la OMC, México entre ellos, están obligados a utilizar este sistema en su nomenclatura estadística y aduanera.

La importancia de una clasificación correcta se refleja tanto en beneficios para el importador-exportador como para el país: a) el importador o exportador sólo paga el importe exacto de los impuestos arancelarios, b) La balanza comercial muestra exactitud en cuanto a la estadística de comercio exterior. Por su parte, la clasificación incorrecta conlleva el pago del importe de los impuestos arancelarios omitidos más una infracción. Adicionalmente, en México





MERCEOLOGIA

puede acarrear la imposición de una sanción por incumplimiento de las restricciones no arancelarias para cierto producto (permisos, avisos, cupos, cuotas, etc.), publicadas por la Secretaría de Economía y otros organismos del Gobierno en el Diario Oficial de la Federación, a nivel fracción arancelaria. Las mercancías pueden quedar retenidas en la aduana o incluso pueden tener que ser reexpedidas a otro lugar o pasar a ser propiedad del fisco federal.

El marco jurídico mexicano.

El precepto jurídico que da fundamentos a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, es el segundo párrafo del Artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Comercio Exterior. Las fuentes jurídicas domésticas, son el conjunto de disposiciones de todo tipo que regulan en el territorio nacional los intercambios de mercancías entre México y los mercados foráneos. La fuente interna primaria del derecho económico mexicano en materia de comercio exterior, se encuentra en el artículo 131 constitucional.

Artículo 131. Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se importen o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117. El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para aumentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e importación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto Fiscal de cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad concedida.

Los artículos 117 y 118 del título quinto establecen las prohibiciones para los Estados, señalándose entre otras las siguientes negativas: a) no celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con las Potencias extranjeras, b) no gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio, c) no prohibir ni gravar directa ni indirectamente la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía nacional o extranjera, d) no gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que acompañe la mercancía, e) no expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos (*Impuestos, sic DOF 05-02-1917*) o requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia, f) no contraer directa o indirectamente





MERCEOLOGIA

obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Según al artículo 118, tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión, establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones.

Las leyes fiscales relacionadas con el comercio exterior de México que se deben observar son las siguientes: a) Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, b) Ley Aduanera, c) Ley del Impuesto al Valor Agregado, d) Ley Federal de Derechos, e) Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, f) Ley del Impuesto sobre Automóviles nuevos. Entre las leyes especiales relativas al comercio exterior sobresalen las siguientes: a) Comercio Exterior, b) Sobre Metrología y Normalización, c) General de Salud, d) Federal de Armas de Fuego y Explosivos, e) Federal de Sanidad Vegetal y f) Federal de Sanidad Animal.

Concepción del Sistema Armonizado en México.

En México, el Sistema Armonizado se concibe como una Nomenclatura polivalente creada para atender los requerimientos de los diversos aranceles de aduanas, de las estadísticas internacionales y de los sistemas de codificación en materia de transportes. La nomenclatura, es el sistema aplicado que agrupa de manera ordenada todo el universo de mercancías, susceptibles de comercio atendiendo a principios lógicos, científicos y jurídicos.

Se plantea como oportunidad y dato sobresaliente el hecho de que el sistema armonizado sea utilizado por más de 190 países, dentro de los cuales se encuentran países industrializados y naciones en vías de desarrollo. Para estas últimas, es importante destacar la facilidad que provee el SA para uniformar y simplificar los distintos sistemas generalizados de preferencia que los países industrializados otorgan a las exportaciones de manufacturas: a) Simplificación de trámites y documentos utilizados en el comercio internacional, que se traduce en una disminución de los gastos operativos, b) Provee subdivisiones de 6 dígitos útiles para los países en vías de desarrollo en la clasificación estadística internacional de las mercancías, c) Aporta el establecimiento de concordancia entre las clasificaciones de los diferentes medios de transporte con vista a facilitar el cálculo de los índices de fletes, así como el análisis comparativo de los mismos, d) posibilita la utilización de métodos uniformes de tratamientos y transmisión automática de datos.

Atributos valorados del Sistema Armonizado.

Entre los principales atributos y ventajas de la utilización del SA armonizado en México se han valorado tres aspectos y principios de la nomenclatura:

La sencillez está dada por el proceso de elaboración, de lo más simple a lo más complejo, de lo menos elaborado a lo más elaborado.

La precisión que otorgan las partidas y subpartidas, así como las notas legales de sección, capítulo y subpartida.

La exactitud que se consigue al aplicar las reglas generales.





MERCEOLOGIA

La LIGIE de 2007

No obstante lo anterior, la Ley de Impuestos Generales a la Importación y Exportación en México ha sufrido recientemente modificaciones importantes. El 18 de junio de 2007, el presidente Felipe Calderón Hinojoza, decretó la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, con dos artículos. El primero señala que los impuestos generales de importación y exportación se causarán, según corresponda, de conformidad a la Tarifa de la Ley. El segundo artículo, establece las reglas generales y las complementarias para la aplicación de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación.

En términos de la actividad de clasificación arancelaria, lo anterior significa la obligación de revisar los decretos de modificación a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación en las fechas: 30-06-2007 27-12-2007 27-05-2008 *F. E:* 28-05-2008 24-10-2008 16-12-2008 24-12-2008 24-12-2008 28-12-2010.

ELEMENTOS Y PASOS DE LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA EN MÉXICO

Como se ha señalado para la clasificación correcta se requiere dominar la disciplina de la clasificación arancelaria, lo cual precisa de algo más que la simple comprensión de las reglas y los métodos, ya que esta actividad reclama dedicación, gusto por la lectura, desarrollo del hábito de la investigación y, sobre todo, mucha práctica.

Lo que se necesita saber para clasificar mercancías es conocer los datos que tienen relevancia para la clasificación en el Sistema Armonizado o en la LIGIE y, al ser tan amplio el abanico que abarca esta Nomenclatura no se utiliza uno, sino varios criterios para clasificar. Entre los principales criterios sobresalen los siguientes:

a). La clasificación de los productos naturales, se ajusta a los reinos de la naturaleza animal, vegetal y mineral. y a su grado de elaboración seco, deshidratado y congelado.

b). La clasificación de los demás productos se hace atendiendo a:

- La materia constitutiva o composición: Plástico, caucho, algodón, hierro, vidrio y su grado de elaboración, para aquellas mercancías en las que la materia tenga comercialmente relevancia.

- Su función: Tornillos de hierro o de acero, calzado con la suela de cuero, falda de lana.

- Como manufacturas de una materia: Perchas de madera como "las demás manufacturas de madera", las escaleras de hierro como "las demás manufacturas de hierro".

- La función, uso o destino, para aquellas otras en que la dependencia de la materia desaparece pasando a considerarse artículos complejos.





MERCEOLOGIA

- Vehículos, máquinas de escribir, relojes, aparatos de alumbrado, electrodomésticos, motores.

Además deberá conocer su forma de presentación ante la aduana:

- Desmontado o sin montar todavía, a granel, envasado al vacío, en envases directos para su venta sin reacondicionar, en surtidos, con elementos de montaje y mantenimiento, con accesorios, etc., puesto que esta circunstancia determina en algunos casos la clasificación.

Elementos de clasificación:

Para llegar a una exacta clasificación arancelaria es necesario aplicar en este orden, los siguientes conceptos:

- 1) Reglas Generales.
 - 2) Notas Legales.
 - 3) Partidas.
 - 4) Notas Explicativas.
 - 5) Subpartidas.
 - 6) Fracciones.
- 4.1.1 Los dos principios básicos de la clasificación:

- 1) *La materia* que le da su origen a la mercancía.
- 2) *La función* de la mercancía a clasificar.

4.1.2 Para este propósito, la TIGIE está formada por:

- 1) 22 secciones en números romanos.
- 2) 98 capítulos.
- 3) 1221 partidas.
- 4) 5021 subpartidas.
- 5) 12450 fracciones arancelarias.

4.1.3 División de la TIGIE:

Las primeras 15 secciones y los primeros 83 capítulos, clasifican la mercancía de acuerdo a su origen (la materia prima del cual están hechos), así, usando esta filosofía, el primer paso para clasificar correctamente una mercancía es buscar de acuerdo a la materia que le da su origen la sección y el capítulo que le corresponda.

De la sección XVI a la sección XXI, es decir de los capítulos 84 al 97 las mercancías se clasifican de acuerdo a su función.

Sin embargo es muy importante aclarar y tomar en cuenta que el Sistema Armonizado dentro de los 2 principios básicos antes mencionados siempre clasifica las mercancías llevando de lo más sencillo a los más complejo es decir las primeras secciones, capítulos, partidas, etc., son siempre menos elaborados o menos complejas que las que les siguen. Por lo tanto, es





MERCEOLOGIA

necesario contar con un conocimiento íntimo y pleno de los artículos o mercaderías, ya que el saber su utilización, constitución o funcionalidad, brinda un apalancamiento insustituible para la adecuada y exacta aplicación de la tarifa y sus complementos para la operación aduanera sin contratiempos.

4.1.4 Pasos para clasificar correctamente una mercancía:

- 1) De acuerdo al origen o función de la mercancía se sitúan las secciones y capítulos que les corresponderían en principio.
- 2) Se consultan las notas de sección o capítulo correspondiente. si esas notas no nos mandan a otra sección o capítulo se sigue adelante en la clasificación, en caso contrario se atenderían las indicaciones de las notas mencionadas.
- 3) Se identifica, dentro del capítulo correspondiente, la partida y de estar dominada la clasificación a nivel partida se sigue adelante, de no ser así, se consultan las notas explicativas de la partida, éstas pudieran enviarnos a otra o ratificar la partida.
- 4) Una vez obtenida la partida adecuada o correspondiente se pasa a la subpartida (donde concluye la aplicación del idioma universal 6 dígitos) que corresponda al producto, sin descuidar en caso de que existan las notas de subpartida, antes y durante el proceso se deben considerar en todo momento y tener conocimiento de las 6 reglas generales de aplicación internacional.
- 5) Para concluir la clasificación, se aplican las 10 reglas complementarias de atención nacional. De esta manera se llegara a la fracción arancelaria correcta (8 dígitos) y a determinar las regulaciones y restricciones arancelarias y no arancelarias de participación multisecretarial y solventarlas.

EJERCICIO DE CLASIFICACIÓN ARANCELARIA.

Ejercicio 1: Clasificación del producto denominado “CHOCO KRISPIS”, el cual se presenta contenido en saco de polietileno, a granel y con un peso de 40 libras.

Especificaciones: Producto denominado arroz inflado con sabor chocolate, fortificado con vitaminas, hierro y zinc, marca Kellogg's, se elabora a partir de granos de arroz, adicionados de azúcar, agua, sal, malta, emulsionantes, hierro reducido, óxido de zinc, niacina, vitamina B2 y ácido fólico, cocidos en horno rotativo, secados, aplastados ligeramente y tostados, sobre los que se les aplica una solución de azúcar, cacao, agua, vitaminas y colorante carmín. Finalmente se seca en secadores industriales.

Tener presente lo que expresa la Regla General 1 de la LIGIE, en su artículo 2: “Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos sólo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo...”.

Revisar lo que comprende la Sección IV de LA TIGIE comprende





MERCEOLOGIA

Sección: IV Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

16 Preparaciones de carne, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos

17 Azúcares y artículos de confitería

18 Cacao y sus preparaciones

19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería

20 Preparaciones de hortalizas, frutas u otros frutos o demás partes de plantas

21 Preparaciones alimenticias diversas

22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre

23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias; alimentos preparados para animales

24 Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados

Que, al amparo del Capítulo 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería. 1901 Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas 0401 a 0404 que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte.





1902 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (de carne u otras sustancias) o preparadas de otra forma, tales como espaguetis, fideos, macarrones, tallarines, lasañas, ñoquis, ravioles, canelones; cuscús, incluso preparado.

1903 Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula, en copos, grumos, granos perlados, cerniduras o formas similares.

1904 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte.

1905 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares.

Ubicar:

Que la partida 1904 abarca los Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte.

Nota explicativa de la partida: los productos inflados, conocidos como puffed rice y puffed wheat, también se clasifican aquí. Se obtienen tratando granos de arroz o de trigo en recipientes con atmósfera húmeda y caliente a alta presión. Al disminuir bruscamente la presión y proyectar los granos a una atmósfera fría, se dilatan y adquieren un volumen varias veces mayor al inicial.

19.04 Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte.

1904.10 - Productos a base de cereales, obtenidos por inflado o tostado.

1904.20 - Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados.

1904.90 - Los demás.

A) Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo, hojuelas o copos de maíz ("corn flakes").

El presente grupo comprende una serie de preparaciones alimenticias obtenidas a partir de granos de cereales (véase la Nota 3 y las Consideraciones Generales del presente Capítulo) que se tratan por inflado o tostado o ambos procedimientos al mismo tiempo, para hacerlos crujientes. Estas preparaciones están especialmente destinadas a su consumo directo o





mezcladas con leche, como alimentos para desayuno. A estos productos se les puede añadir, durante o después de su fabricación, sal, azúcar o melazas, extracto de malta o de fruta u otro fruto, o cacao (véase la Nota 3 del presente Capítulo), etc.

También comprende este grupo preparaciones similares que se obtienen por tostado o inflado o ambos métodos a la vez, a partir de harina o salvado.

Las preparaciones llamadas hojuelas o copos de maíz (*corn flakes*) proceden de granos de maíz que, despojados del pericarpio y del germen y añadiéndoles azúcar, sal y extracto de malta, se ablandan con vapor de agua; una vez secos, los granos se laminan en forma de hojuelas o copos y se tuestan a continuación en horno rotativo. Por el mismo procedimiento se obtienen productos análogos con trigo u otros cereales.

Los productos inflados, conocidos como *puffed rice* y *puffed wheat*, también se clasifican aquí. Se obtienen tratando granos de arroz o de trigo en recipientes con atmósfera húmeda y caliente a alta presión. Al disminuir bruscamente la presión y proyectar los granos a una atmósfera fría, se dilatan y adquieren un volumen varias veces mayor al inicial.

Este grupo comprende también los productos alimenticios crujientes, sin azucarar, que se preparan sometiendo los granos de cereales (enteros o partidos), previamente humedecidos, a un tratamiento térmico que los hincha, sazónándolos a continuación con una mezcla de aceite vegetal, queso, extracto de levadura, sal y glutamato de sodio.

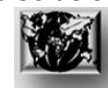
Se **excluyen** productos análogos elaborados a partir de pasta y fritos en aceite vegetal (**partida 19.05**).

B) Preparaciones alimenticias obtenidas a partir de copos de cereales sin tostar o de mezclas de copos de cereales sin tostar y de copos de cereales tostados o de cereales inflados.

El presente grupo comprende las preparaciones alimenticias obtenidas a partir de copos de cereales sin tostar o a partir de mezclas de copos de cereales sin tostar y de copos de cereales tostados o cereales inflados. Estos productos (que suelen denominarse Müsli) pueden contener frutos secos, nueces, azúcar, miel, etc. Suelen estar acondicionados como alimentos para desayuno.

C) Los demás cereales (excepto el maíz) precocidos o preparados de otro modo.

Este grupo comprende los cereales en grano (incluso partido), precocidos o preparados de otro modo. Así, corresponde a este grupo, por ejemplo, el arroz precocido sometido a una cocción completa o parcial y después deshidratado con la subsiguiente modificación de la estructura de los granos. Para consumir el arroz sometido a una precocción completa, es suficiente sumergirlo en agua y calentarlo hasta el punto de ebullición, mientras que el arroz parcialmente precocido exige un complemento de cocción de 5 a 12 minutos para poder ser consumido. Este grupo también comprende, por ejemplo, productos que consistan en arroz precocido al que se ha añadido ciertos ingredientes tales como hortalizas o sazónadores, siempre que estos otros ingredientes no les alteren el carácter de preparaciones a base de arroz. También está comprendido en el presente grupo el trigo llamado *bulgur*, en forma de granos trabajados, obtenido por cocción de granos de trigo que luego se secan, mondan o pelan y después se rompen, trituran o quebrantan, tamizándose a continuación según tamaños para





obtener bulgur grueso o fino. El trigo llamado bulgur también se puede presentar en granos enteros.

La presente partida **no comprende** los granos de cereales simplemente trabajados o sometidos a alguna de las transformaciones mencionadas expresamente en el **Capítulo 10** o en el **Capítulo 11**.

Se **excluyen** también:

a) Los cereales preparados, bañados con azúcar o que la contengan en proporción tal que les confiera el carácter de artículo de confitería (**partida 17.04**).

b) Las preparaciones que contengan más del 6% en peso de cacao calculado sobre una base totalmente desgrasada o que estén recubiertas con chocolate o demás preparaciones alimenticias que contengan cacao de la partida 18.06 (**partida 18.06**).

c) Las mazorcas (choclos) y granos de maíz comestible, preparados (**Capítulo 20**).

Que, la Nota 3 del Capítulo 19 establece que la Partida 19.04 no comprende las preparaciones con un contenido de cacao superior al 6% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, ni las recubiertas de chocolate o demás preparaciones alimenticias que contengan cacao de la partida 1806 (partida 18.06).

Nota de la Sección IV.

1. En esta Sección el término "*pellets*" designa los productos en forma de cilindro, bolita, etc., aglomerados por simple presión o con adición de un aglutinante en una proporción inferior o igual al 3% en peso.

Notas del Capítulo 19.

1. Este Capítulo no comprende:

a) salvo los productos rellenos de la partida 19.02, las preparaciones alimenticias que contengan más del 20% en peso de embutidos, carne, despojos, sangre, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de una mezcla de estos productos (Capítulo 16);

b) los productos a base de harina, almidón o fécula (galletas, etc.) especialmente preparados para la alimentación de los animales (partida 23.09);

c) los medicamentos y demás productos del Capítulo 30.





2. En la partida 19.01 se entiende por *harina y sémola*:

a) la harina y sémola de cereales del Capítulo 11;

b) la harina, sémola y polvo, de origen vegetal, de cualquier Capítulo, excepto la harina, sémola y polvo de hortalizas secas (partidas 07.12 u 11.06) o de papa (patata) (partida 11.05).

3. La partida 19.04 no comprende las preparaciones con un contenido de cacao superior al 6% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, ni las recubiertas de chocolate o demás preparaciones alimenticias que contengan cacao de la partida 18.06 (partida 18.06).

4. En la partida 19.04, la expresión *preparados de otro modo* significa que los cereales se han sometido a un tratamiento o a una preparación más avanzados que los previstos en las partidas o en las Notas de los Capítulos 10 u 11.

Caso.- Choco Krispis:

Se encuentran recubiertos de una preparación a base de azúcar, cacao, agua, vitaminas y colorante carmín.

Por lo tanto, el producto se encuentra excluido de la partida 19.04, por aplicación de la Nota 3 del Capítulo 19 y, de conformidad con lo expuesto, la clasificación del producto denominado "Choco Krispis", arroz inflado con sabor chocolate, fortificado con vitaminas, hierro y zinc, procede por la Subpartida 1806.90 de la TIGIE, que comprende las demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, por tratarse de un cereal recubierto con una preparación alimenticia que contiene cacao.

De acuerdo a lo anterior, su clasificación arancelaria se establece de la siguiente manera:

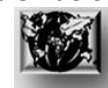
Producto denominado "Choco Krispis", marca Kellogg's, constituido por arroz inflado, tostado, adicionado de vitaminas y minerales y recubierto por una preparación alimenticia que contiene cacao, presentado en saco de polietileno con un contenido de 40 libras, su clasificación procede por la fracción arancelaria 1806.90.99 de la tarifa del impuesto general de importación y exportación en su artículo 1.

5.2. Ejercicio número 2?

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

180610 - Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante

180620 - Las demás preparaciones, en bloques o barras con peso superior a 2 Kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 Kg





- Los demás, en bloques, tabletas o barras: 180631 -- Rellenos
- Los demás, en bloques, tabletas o barras: 180632 -- Sin rellenar.

1806 Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

180610 - Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulcorante

180620 - Las demás preparaciones, en bloques o barras con peso superior a 2 Kg o en forma líquida, pastosa o en polvo, gránulos o formas similares, en recipientes o envases inmediatos con un contenido superior a 2 Kg

- Los demás, en bloques, tabletas o barras: 180631 -- Rellenos
- Los demás, en bloques, tabletas o barras: 180632 -- Sin rellenar.

180690 - Los demás.

Síntesis:

Sección:	IV	Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados
Capítulo:	18	Cacao y sus preparaciones
Partida:	1806	Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.
Subpartida:	180690	- Los demás.
Fracción:	18069099	Los demás.
Unidad Tarifa	Kg	





Arancel:

Importación **AMX** (20% + 0.36 DLS)

Exportación **Ex**

Regla General N° 1 para la Interpretación de la Nomenclatura Arancelaria

Sección IV

Nota 3 Capítulo 19

Partidas 1806 y 1904

Notas Explicativas

Conclusiones y recomendaciones

En este documento se ha sostenido el principio de que el aprendizaje del proceso de clasificación arancelaria, en la perspectiva de una educación por competencias, requiere aprehender la expresión de John Ruskin en su referencia al proceso educativo: “Educar a alguien no es hacerle aprender algo que no sabía; es hacer de él alguien que no existía”.

Bajo este principio, las estrategias sugeridas a lo largo de las páginas de este texto, escrito para formar especialistas en clasificación arancelaria de mercancías, no tienen como soporte un procedimiento simplificado o en un guión a seguir, en contraparte, se propone una estrategia para el desarrollo permanente de habilidades del estudiante que tienen que ver con la disposición del individuo a la búsqueda y la lectura.

Este enfoque educativo, requiere de la virtud de la paciencia y de la búsqueda continua, ya que inicialmente una mercancía tiene a primera vista varias partidas que pueden parecer pertinentes en su clasificación, sin embargo, es imprescindible estudiarlas todas a fondo antes de tomar la decisión correcta. Son muchos los casos que, de acuerdo a la experiencia, demandan más de una hora de estudio y análisis para llegar a la conclusión adecuada, por lo que se recomienda a los estudiantes y egresados no aventurarse a definir una subpartida sin antes haber estudiado detenidamente el caso.





MERCEOLOGIA

Esta es, con gran seguridad, la principal recomendación para el desarrollo de habilidades de competencias. Lo anterior significa que son las bases y principios de comportamiento lo que garantizará un desempeño altamente profesional en el campo de la clasificación arancelaria.

Finalmente, es importante agregar que si bien la velocidad y la seguridad para la correcta clasificación arancelaria se adquiere con la experiencia, los pasos elementales que deben experimentarse continuamente como parte del procedimiento de clasificación son los siguientes:

1. Identificación o designación de la Mercancía.

Este es muy probablemente el paso más importante del proceso ya que implica que el producto sea identificado plenamente para poder asignarle la subpartida arancelaria única que le corresponde. En este sentido, se recomienda no arriesgarse en asignar una subpartida a un producto si todavía se mantienen dudas sobre su identificación.

Las mercancías objeto de comercio generalmente se designan por sus nombres comerciales, pero para describirlas ante las autoridades que regulan el comercio exterior, es necesario ampliar esa denominación, utilizando también el nombre genérico y otros datos que permitan establecer la individualización del producto. Existen dos formas para establecer la identificación de la mercancía: Documentalmente y por Reconocimiento.

La identificación documental, requiere el aporte de literatura técnica, catalogo o folletos para aparatos, maquinas y equipos. También se puede buscar por Internet, ya que casi todas las grandes compañías del mundo tienen su propia página en la red.

Para productos químicos, textiles, papeles, productos de siderurgia, se requiere el suministro de análisis químico de composición y literatura técnica sobre características y uso. Es importante determinar el uso a que esta destinado el producto porque proporciona una guía clave para su ubicación dentro de los capítulos del arancel, que están ordenados ascendientemente desde materias primas a productos de alta elaboración. La identificación por Reconocimiento se presenta en 2 formas: reconocimiento directo por parte del clasificador o reconocimiento indirecto, mediante el reporte elaborado por el auxiliar que practique la diligencia.

2. Leer las notas de la Sección.

Una vez identificada plenamente la mercancía, es posible establecer en principio 1, 2 o 3 posibles Partidas. Empiece su estudio por la Sección del arancel que comprende cada una de las posibles partidas. Confirmar o descartar con la lectura y análisis de las Notas Legales de Sección. Recuerde que la Regla 1 advierte que los títulos de secciones y capítulos solo tienen un valor indicativo, que sirve para la búsqueda inicial.

3. Leer las notas del capítulo correspondiente.

Una vez establecida la Sección, se pasa a determinar el capítulo del arancel que correspondería a la mercancía. También se sigue el método de confirmar o descartar el capítulo mediante a la lectura y análisis de las Notas Legales del Capítulo. Recuerde que la Regla 1 advierte que los títulos de secciones y capítulos solo tienen un valor indicativo, que sirve para la búsqueda inicial.

4. Leer el texto de la partida arancelaria y el de sus notas explicativas.





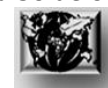
MERCEOLOGIA

Ya establecido el capítulo, se pasa a determinar la partida arancelaria básica (4 dígitos). Esta se confirma o se descarta con la lectura y análisis del Texto de la Partida, conocido como el encabezamiento del arancel, y con la lectura y el análisis de las Notas Explicativas correspondientes a la partida.

Las Notas Explicativas del Sistema Armonizado contienen la interpretación oficial aprobada por la Organización Mundial de Aduana (OMA), para cada partida arancelaria, y suministran indicaciones detalladas sobre el contenido de cada partida y la lista de los principales artículos comprendidos en ella, así como las exclusiones. También presentan precisiones de orden tecnológico relativas a las mercancías, sus descripciones, sus propiedades, su modo de obtención, sus usos y las demás informaciones de utilidad práctica que permiten la identificación de las mercancías. Este análisis de las Notas Explicativas de la partida es muy importante porque de su estudio se puede desprender que la partida asignada en principio no es la que corresponde al artículo a clasificar y entonces se debe entrar a estudiar y analizar otras u otras partidas factibles.

5. Determinar la subpartida arancelaria.

Una vez establecida la partida arancelaria, se procede al análisis dentro de ella, para ubicar la subpartida correspondiente al producto. Se comienza con el análisis de los textos de subpartida y la lectura de las notas de subpartida si las hay. Aquí entra en juego el manejo de los guiones, que vinieron a sustituir al sistema alfanumérico de la anterior Nomenclatura Arancelaria de Bruselas. Estos guiones son guías para establecer los desdoblamientos que se van sucediendo dentro de cada partida. Las comparaciones deben hacerse entre subpartidas con el mismo número de guiones. El análisis de los guiones, desdoblamientos y subpartidas dentro de una misma partida arancelaria, permite determinar la subpartida arancelaria definitiva que le corresponde al producto. Aquí vale la pena una advertencia: nunca se precipite a buscar una subpartida sin haber confirmado y verificado antes que su producto se acomoda al Texto de la Partida. Trate de evitar desde un principio esta práctica, que generalmente conduce a errores en la clasificación. Recuerde primero es lo primero: La Partida está antes que la Subpartida (la Regla 1 está primero que la Regla 6). En resumen: es importante identificar plenamente el producto; leer las notas de sección; leer invariablemente las notas de capítulo; leer detenidamente el texto de partida; leer con cuidado las notas explicativas de la partida; leer los textos de las subpartidas así como las notas de cada subpartida, en su caso. El único secreto es leer, leer y leer y mucha práctica





MERCEOLOGIA

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA)

En la década de los años 80 existían en las diferentes áreas geográficas del mundo, más de 15 maneras distintas de codificar una mercancía, en base a los diferentes sistemas de clasificación que coexistían. Esto suponía de echo, una traba importante en el comercio internacional, era difícil llegar a acuerdos entre los diferentes países por las diferentes formas de codificar a los mismos productos, creaba una inseguridad por no conocer de una manera cierta y precisa los aranceles que les podían corresponder, no se podían confeccionar estadísticas entre diferentes zonas, etc. por estos motivos y bajo la tutela de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), se constituyó un Comité en el seno del Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas con el objetivo de elaborar una nueva nomenclatura internacional. Fruto de estos trabajos fue el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, es un sistema estructurado en forma de árbol, ordenado y progresivo de clasificación, de forma que partiendo de las materias primas (animal, vegetal y mineral) se avanza según su estado de elaboración y su materia constitutiva y después a su grado de elaboración en función de su uso o destino.

La codificación del **Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías**, esta compuesta por los siguientes caracteres:

Los **dos primeros dígitos** se corresponden con el número del "Capítulo" en que se encuentra clasificada la mercancía de que se trate. Hay que señalar que los capítulos van del 01 al 97 excepto el 77 que se reservó para futuras utilizaciones. Los capítulos se agrupan a su vez en Secciones, por ejemplo la Sección I correspondiente a los Animales vivos y productos del reino animal, agrupa a los capítulos 01 (Animales vivos), 02 (Carne y despojos comestibles), 03 (Pescados y crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos), 04 (Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte) y 05 (Los demás productos de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte).

Los **dos siguientes dígitos**, es decir el tercero y cuarto, se corresponde con la "Partida". Cada capítulo se subdivide en varias partidas, pueden ir desde la 01 hasta la que corresponda, con el máximo de 99. Hay capítulos como el 13 (Gomas Resinas y demás jugos y extractos





MERCEOLOGIA

vegetales) que solo tienen dos partidas, 1301 y 1302 y en cambio hay otros como es el capítulo 84 (Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos), que tiene 87 partidas, 8401, 8402, a 8487.

Código PARTIDA	Designación de la mercancía
1301	Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales.
1302	Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados.

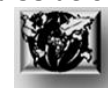
Dentro de **cada partida**, se subdivide en otros dos dígitos, el quinto y sexto y esta subdivisión se denomina "subpartida del Sistema Armonizado".

Por ejemplo y siguiendo con la partida 1301 tendríamos las siguientes subdivisiones a nivel de Sistema Armonizado

Código SA	Designación de la mercancía
1301	Goma laca; gomas, resinas, gomorresinas y oleorresinas (por ejemplo: bálsamos), naturales:
1301 20	- Goma arábica.
1301 90	- Los demás

Y la 1302 tendría las siguientes aperturas a nivel de Sistema Armonizado

Código SA	Designación de la mercancía
1302	Jugos y extractos vegetales; materias pécticas, pectinatos y pectatos; agar-agar y demás mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados





MERCEOLOGIA

	? Jugos y extractos vegetales:
1302 11	? ? Opio.
1302 12	? ? De regaliz
1302 13	? ? De lúpulo
1302 19	? ? Los demás
1302 20	? Materias pécticas, pectinatos y pectatos
	? Mucílagos y espesativos derivados de los vegetales, incluso modificados
1302 31	? ? Agar-agar
1302 32	? ? Mucílagos y espesativos de la algarroba o de su semilla o de las semillas de guar, incluso modificados
1302 39	? ? Los demás

El código que se forma con los seis dígitos se conoce con el nombre de "Código del Sistema Armonizado".

Una nomenclatura tiene que permitir la clasificación de las mercancías, y para ayudar a la correcta puntualización e interpretación uniforme, el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, se completa con los siguientes instrumentos:

1. Reglas generales de interpretación.
2. Notas de Sección, Capítulo y Subpartida.
3. Notas explicativas del Sistema Armonizado.
4. Un Comité de apoyo que es el competente de mantener los textos, de tal manera que sean capaces de asumir los cambios tecnológicos y las variaciones en los tipos de mercancías y de efectuar recomendaciones, y velar por el cumplimiento de la aplicación integral del Convenio del Sistema Armonizado.

Esta nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, es la más utilizada como referente de codificación en el comercio exterior de todo el mundo y además sirve para facilitar el comercio internacional, homogeneizar las estadísticas de comercio exterior, facilitar las negociaciones comerciales, abaratar gastos y permitir el uso de herramientas informáticas.

Las partes contratantes del Convenio del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, entre las que figura España y prácticamente todos los países del mundo, se comprometen a que sus nomenclaturas se basen en la estructura del Sistema Armonizado, si





bien podrán crear las correspondientes subdivisiones a un nivel superior al código de seis cifras, pudiendo adoptar un único texto que integre la nomenclatura aduanera y estadística.

El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, fue ratificado por la CEE mediante la Decisión del Consejo 87/369/CEE (DOCE L 198, de 20-7-1987).

Mateo, Apóstol.

Apóstol y Evangelista, 21 de septiembre



Apóstol y Evangelista

Martirologio Romano: *Fiesta de san Mateo, apóstol y evangelista, llamado antes Leví, que al ser invitado por Jesús para seguirle, dejó su oficio de publicano o recaudador de impuestos y, elegido entre los apóstoles, escribió un evangelio en que se proclama principalmente que Jesucristo es hijo de David, hijo de Abrahán, dando plenitud al Antiguo Testamento.*

Mateo significa: "regalo de Dios".

Se llamaba también Leví, y era hijo de Alfeo.

Su oficio era el de recaudador de impuestos, un cargo muy odiado por los judíos, porque esos impuestos se recolectaban para una nación extranjera. Los publicanos o recaudadores de impuestos se enriquecían fácilmente. Y quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse rico prontamente, pero una vez que se encontró con Jesucristo ya dejó para siempre su ambición de dinero y se dedicó por completo a buscar la salvación de las almas y el Reino de Dios.

Como ejercía su oficio en Cafarnaum, y en esa ciudad pasaba Jesús muchos días y obraba milagros maravillosos, ya seguramente Mateo lo había escuchado varias veces y le había impresionado el modo de ser y de hablar de este Maestro formidable. Y un día, estando él en su oficina de cobranzas, quizás pensando acerca de lo que debería hacer en el futuro, vio aparecer frente a él nada menos que al Divino Maestro el cual le hizo una propuesta totalmente inesperada: "Ven y sígueme".

Mateo aceptó sin más la invitación de Jesús y renunciando a su empleo tan productivo, se fue con El, no ya a ganar dinero, sino almas. No ya a conseguir altos empleos en la tierra, sino un puesto de primera clase en el cielo. San Jerónimo dice que la llamada de Jesús a Mateo es una lección para que todos los pecadores del mundo sepan que, sea cual fuere la vida que han llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora pueden dedicarse a servir a Cristo, y El los acepta con gusto.





MERCEOLOGIA

Mateo dispuso despedirse de su vida de empleado público dando un gran almuerzo a todos sus amigos, y el invitado de honor era nada menos que Jesús. Y con Él, sus apóstoles. Y como allí se reunió la flor y nata de los pecadores y publicanos, los fariseos se escandalizaron horriblemente y llamaron a varios de los apóstoles para protestarles por semejante actuación de su jefe. "¿Cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores?"

Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con una noticia que a todos nos debe llenar de alegría: "No necesitan médico los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar santos sino pecadores. Y a salvar lo que estaba perdido". Probablemente mientras decía estas bellas palabras estaba pensando en varios de nosotros.

Desde entonces Mateo va siempre al lado de Jesús. Presencia sus milagros, oye sus sabios sermones y le colabora predicando y catequizando por los pueblos y organizando las multitudes cuando siguen ansiosas de oír al gran profeta de Nazaret. Jesús lo nombra como uno de sus 12 preferidos, a los cuales llamó apóstoles (o enviados, o embajadores) y en Pentecostés recibe el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los judíos le dieron 39 azotes por predicar que Jesús sí había resucitado (y lo mismo hicieron con los otros apóstoles) y cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo se fue al extranjero a evangelizar, y dicen que predicó en Etiopía y que allí murió martirizado.

En todo el mundo es conocido este santo, y lo será por siempre, a causa del maravilloso librito que él escribió: "El evangelio según San Mateo". Este corto escrito de sólo 28 capítulos y 50 páginas, ha sido la delicia de predicadores y catequistas durante 20 siglos en todos los continentes. San Mateo en su evangelio (palabra que significa: "Buenas Noticias") copia sermones muy famosos de Jesús, como por ej. El Sermón de la Montaña (el sermón más bello pronunciado en esta tierra), el sermón de las Parábolas, y el que les dijo a sus apóstoles cuando los iba mandar a su primera predicación. Narra milagros muy interesantes, y describe de manera impresionante la Pasión y Muerte de Jesús. Termina contando su resurrección gloriosa.

El fin del evangelio de San Mateo es probar que Jesucristo sí es el Mesías o Salvador anunciado por los profetas y por el Antiguo Testamento. Este evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convertían al cristianismo, y por eso fue redactado en el idioma de ellos, el arameo.

Quizás no haya en el mundo otro libro que haya convertido más pecadores y que haya entusiasmado a más personas por Jesucristo y su doctrina, que el evangelio según San Mateo. No dejemos de leerlo y meditarlo.

A cada uno de los 4 evangelistas se les representa por medio de uno de los 4 seres vivientes que, según el profeta, acompañan al Hijo del hombre (un león: el valor. El toro: la fuerza. El águila: los altos vuelos. Y el hombre: la inteligencia). A San Marcos se le representa con un león. A San Lucas con un toro (porque empieza su evangelio narrando el sacrificio de una res que estaban ofreciendo en el templo). A San Juan por medio del águila, porque este evangelio es el que más alto se ha elevado en sus pensamientos y escritos. Y a San Mateo lo pintan teniendo al lado a un ángel en





MERCEOLOGIA

forma de hombre, porque su evangelio comienza haciendo la lista de los antepasados de Jesús como hombre, y narrando la aparición de un ángel a San José.

